

סימן ד

■ א ■

יש לשאול את מה שהקשה על הלבוש [כמובא במ"א ס"ק א.]. שאמאי לא יברך על מים הפסולים לנט"י לסעודה כלל והרי להלן בסעיף כב. כתב שעל מידי דמנקי כן יברך מיהא על נקיות ידים וא"כ יש לתמוה מדוע כאן במים הפסולים לנט"י לא יברך עליהם כלל ולמה זהו גרע מכל מידי דמנקי?

■ ב ■

יש לתמוה מדוע השו"ע לא הביא כדברי הרמב"ם [ד.ג.] שצריך לרחוץ פניו ידיו ורגליו ואילו את הדין שכתב האבודרהם שצריך לרחוץ את פיו הוא כן הביא זאת ועוד שבסעיף כ. השו"ע כן הביא שמי שרוחץ את פניו יזהר לנגבם ומדוע במאת השו"ע לא הביא את עיקר הדין הזה של פניו ידיו ורגליו?

■ ג ■

יש לשאול לרמב"ם [ד.א.] מנין לו שאכן אנו אומרים שהנטיילה לפני כל תפלה מעכבת ומה המקור לכך הרי מן הגמ' בברכות טו. נראה שרק "צריך" והיינו שזהו מעלה בעלמא?

■ ד ■

יש לעיין מהו המקור של הרמב"ם [תפלה ו.ב.] שצריך ליטול ידיו מן הכלי ברביעת של מים לפני כל תפלה ותפלה הרי לכא' בכל הש"ס אנו מוצאים את הנטיילה הזאת רק לפני תפלת שחרית?

■ ה ■

מהו הטעם של הרשב"א [א.קצא] שנקט שאנו צריכים להתקדש דוקא מן הכלי ככהן המקדש ידיו ומה הענין שאנו ניהיה בזה כמו הכהנים ולדבריו למה לא צריך ליטול את רגליו כמו הכהנים?

■ ו ■

לדברי הרשב"א מנין הוא לקח את הדרשה הזאת שרחצו ממנו הכהנים שרק הכנים רוחצים ממנו מן הכלי אומנם אנו לא צריכים בדוקא כלי?!

■ ז ■

מהו הטעם שכתב הרמב"ם [ד.ג.] שהדין הזה של רחיצת פניו ידיו ורגליו אמור הוא דוקא לפני תפלת שחרית ולא לפני כל תפלה?

ח

יש לעיין עוד בדברי הרמב"ם מאחר שאכן לדעתו הנטילה הזאת מעכבת את התפלה מדוע הוא כתב [תפלה ז.ח] שביוה"כ יש איסור ליטול את ידיו הרי הנטילה הזאת לפני התפלה מעכבת את הנטילה?

ע

לדעת רש"י ביומא [עז:]: וכן הרמב"ם [שם]. מבואר שאין ליטול ידיו שחרית לפני התפלה ותמהו מהו הטעם שזה אסרו הרי מבואר בגמ' ביומא [שם]. וכן הוא ברמב"ם [שביתת עשור פרק ג.]. שכל האיסור של הרחיצה ביוה"כ זהו דוקא רחיצה של תענוג ולכא' כאן אין זה כלל חשוב לרחיצה של תענוג ובפרט קשה מה ששאל הר"ן על הרמב"ם הר"ן כתב בפרק בתרא דיומא שאין נראה לו דברי רבינו אלא בין בתשעה באב בין ביה"כ נוטל כדרכו ידיו דכל רחיצה דמצוה מותרת ונטילת ידים דתפלה מצוה היא וכיון דלהקביל פני רבו עובר במים כ"ש להקביל פני שכינה?

ס

יש לעיין לדעת הרמב"ם מהו הטעם שהוא כתב [תפלה ו.ב] לרחוץ ידיו לפני כל תפלה ואף זה מעכב ואילו פניו ידיו ורגליו כתב שצריך לרחוץ רק לפני שחרית?

יא

יש לתמוה מאחר שדוד לא היה ישן יותר משיתין נישמין כמבואר בסוכה כו: ובשו"ע ד.טז] שמי שלא ישן שיתין נישמין לא יברך ענט"י ותמוה וכי דוד המלך לא היה מברך ענט"י אתמהא?

יב

מהו הטעם שהביא שהביא השו"ע [טז]. על דוד שלא ישן שיתין נישמין שאף אנן לא נישן וכי מנהג חסידים יש כאן והרי אלו קדושי עליון וזהו הנהגות נשגבות ומה זה שייך אלינו ואף השו"ע לא כתב שהנהגה זו שייכת רק לירא שמים?

יג

יש להסתפק האם אדם שנוטל ידיו שחרית עם אלוכל' האם הוא יוכל לברך בכה"ג לדעת השו"ע [סעיף א.]. שלדבריו אין לבר על מים הפסולים לנטילת ידים לסעודה או שמא זה חשוב כמידי דמנקי שמברך מיהא על נקיות ידים כמבואר בסעיף [כב.].?

יד

יש להעיר על דברי הבה"ל ד"ה ואפילו לא עשה. [שכתב שם לבשם החיי"א שמי שמשכים קום באמצע הלילה אז אנו אומרים שהוא יאחר את ברכת על נטילת ידים כמה שיותר סמוך לתפלה לפי דברי הרא"ש שעיקר הטעם של הברכה נתקנה משום התפלה ולכך בכה"ג אנו אומרים שהוא יאחר כמה שיותר את הברכה סמוך לתפלה אומנם יש לתמוה על הפסק הזה שלכא' זה ממש נגד דברי הרא"ש עצמו בתושבה [כלל ד.א] ששם הוא דן בעצם הדבר הזה וכתב שעליו לברך על

ריצח דאורייתא סימן ה

נטילת ידים מייד בקומו משנתו וז"ל והמשכים ללמוד יברך ענ"י ואשר יצר ואלהי נשמה וכל סדר הברכות עד ברכת התורה וברכת התורה בכלל וילמוד ופרשת התמיד לא יקרא עד שיאיר היום וכן אשר נתן לשכוי בינה לא יברך אלא ביום ע"כ. והרי זה מאוד מובן לטעמיה שס"ל [פרק ט. ד"ה כי משי.] שעיקר הברכה הזו יש לה דין של ברכת המצות ולכך צריך הוא לברך עליהם עובר לעשייתן [פסחים ז: סוכה לט. מגילה כא:] ומדוע כתב הבה"ל שאין לו לברך אלא רק סמוך לתפלה??

■ עו ■

עולה על מטוס אחרי צאת הכוכבים וטס לכיוון מזרח ובעצם הוא נחת באותו היום ולא עבר עליו לילה מה דינו בנטילת ידים שהרי סו"ס לא עבר הלילה וממילא האם בכה"ג אנו דנים שהוא יצטרך ליטול כיון שסו"ס לא עבר עליו הלילה?

סימן ה

■ א ■

יש לדון בטעם של הכוונה המדוע אנו מקדימים לכוון קודם על השם של אלף דל"ת ורק אח"כ על שם הוי"ה ומכוונים אדון הכל ואח"כ היה הווה ויהיה והרי היה לנו לכוון הפוך קודם את השם הוי"ה שכן כתב זה שמי ורק אח"כ כתוב זה זכרי?

■ ב ■

יש לשאול לדעת הרמב"ם [ברכות א.ז.] שס"ל שהרוהר כדיבור לכא' איך ניתן לחשוב על השם והרי זה חשיב כאילו הוא מזכיר את שם הוי"ה דהוי כדיבור ולמה לא הוי בכלל הוגה את השם באותיותיו ר"ל?

■ ג ■

כעין השאלה הקודמת יש לשואל לצד שכתובה כדיבור איך מותר לסופר סת"ם לכתוב את שם הוי"ה ב"ה והרי זה בכלל שהוא אומר אותו בפיו והוי כהוגה את השם [עיין שו"ת רע"א קמא כט.ל.]

■ ד ■

האם שם הוי"ה ואדנו"ת הוי כב' שמות נפרדים או שמא זהו חשיב לשם אחד [כקרי וכתוב].

■ ה ■

מתי יותר נכון לכוון את הכוונה בשמות הקודש האם תוך כדי אמירה או שמא עדיף לפני האמירה

ריצח דאורייתא סימן ה

■ י ■

יש לשאול האם הכוונה המאורה בשמות הקודש הויה בכל הדין הכללי של כוונה במצות או שמא אלו ב' ענינים חלוקים?

■ ז ■

האם צריך לכוון בכוונת אלו השמות דוקא מתי שהוא מזכיר את השם בברכות או שמא בכל עת שהוא מזכיר [בתפלות בלימוד וכד']. נמי הוא צריך לכוון?

■ ח ■

איזה עצות מעשיות [פרקטיות] יש כדי לקיים את ההלכה החשובה הזאת של כוונת השמות?

■ ט ■

האם אדם לא כוון את אלו הכוונות בשמות הקודש הסא הוא יצא י"ח הברכה או לא?

■ י ■

האם יש מקום וסברא לסמוך על התנאי שחידשו האחרונים בכוונת השמות או שמא אין כלל מקום לסמוך על התנאי הזה?

■ יא ■

נחלקו האחרונים בענין מסירת מודעה על כוונת השמות למי שקשה לו לכוון.

ויש לעיין לסוברים דמהני התנאי דמסירת המודעה, אם מהני דוקא בזמן אמירת השם, או דילמא הוא הדין נמי בתחילת היום קודם אמירת השם, כגון לאחר מודה אני".

וכן אם מהני תנאי פעם אחת בשנה, ומאי שנא משאר תנאים המובאים בפסוקים, כגון בדיני מוקצה, דסגי בפעם א' בשנה.

[הערת ה"ר יהודה בהר]

■ יב ■

מה חמור יותר להזכיר סתם שם ה' בלי שבח וברכה לבטלה, או להגיד ברכה סתם לבטלה בלי שום צורך? (לרמב"ם לתוס' - שו"ת שבט הלוי חלק י' סימן מ"ה).

[הערת ה"ר נחום לוי]

■ יג ■

מה ההבדל בין ברכה מ"ז לשמו"ע? (בן איש חי שנה ראשונה פר' חוקת סעיף ה').

[הערת ה"ר נחום לוי]

ריצחא דאורייתא

סימן ו

יד

מהם ד' המילואים של שם הוי"ה, ועל איזה מידה מרמז כל ניקוד ?

[הערת ה"ר נחום לוי]

עו

מה יש לכוין כשאומר שם הוי"ה בתפילה, בדרך לימוד, לגר"א, לשו"ע, לשבט הלוי (חלק ז' סימן ק"ח).

[הערת ה"ר נחום לוי]

עז

לפי' הרמב"ם הק' שסובר שמגדף חייב ג"כ בשם אדני ובעצם הרמב"ם מסכים כשאנחנו מזכירים לפני שמו"ע אדני שפתי תפתח שאין זה שם הוי"ה להרמב"ם יש שני שמות של אדני אחד הקרי והכתיב אדני ואחד הכתי' הוי"ה וקרי אדני אז במגדף איך חייב מיתה להרמב"ם אולי גידף בשם אדני דנכתב ג"כ אדני וא"כ אינו שם הוי"ה ולמה חייב מיתה וצ"ע.

[הערת ה"ר אהרן לייב פרימנד]

סימן ו

א

מבואר בתוס' [ברכות יד. מו.] גבי ברכת אשר יצר שאינה פותחת בברוך אף שאינה סמוכה בדוקא לברכת אלוקי נשמה הועיל והיא חשובה לברכת ההודאה ויש לשאול מדוע ברכת ההודאה באמת אינה פותחת בברוך?

ב

מבואר בבריתא [מו.] שכל ברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך ויש לשאול מהו הטעם לכך שאינה פותחת בברוך?

ג

לדעת הגאונים והרא"ש [בתשובה כלל ד.א.] איזה ברכה נחשבת ברכת אשר יצר האם שבח והודאה ברכת הנהנין או המצות - שאמרינן שצריך שתהיה סמוכה לברכת אלוקי נשמה?

ד

מהי הסברא של מקצת מן הראושנים שהביא הרא"ה [ס:] שאין לברך אשר יצר אלא רק לגדולים ולא לקטנים?

סימן ח

א

יש לעיין מהו הטעם שברכות הנהנין לא צריך לברך בעמידה?

ב

ויש לדון מה הדין בברכות השבח וההודאה? מדוע צריך להקדים ציצית לתפילין?

ג

איך בחורים בהרבה קהילות ישראל לא נהגו להתעטף בטלית גדול והרי זה חובה (מובא מ"ב סוף סק"ד)?

ד

האם די בלבישה על הגוף בלבד להתחייב בציצית או שלא חייבה תורה בציצית אלא בגד המכסה את האדם בכיסוי גמור דהיינו שעוטף את הגוף וגם את הראש ורוב הפנים?

ה

איך מותר לפשוט את הטלית שהרי מבטל מצות עשה!

כמו שנפסק בשו"ע אם פשט טליתו, אפילו היה בדעתו לחזור ... צריך כשיחזור ויתעטף בו הרי בגמ' קדושין (לב:) לפני הזקן אינו יכול לעצום את עיניו כמי שלא ראהו ת"ל תקום ויראת ורש"י ד"ה דבר המסור ... נאמר ויראת מאלקיך שכל המחשבות גלויות לו ויודע בך שלסתור ולבטל מצוותו נתכוון

ועוד בגמ' יבמות (י"ח ע"א) דיש מ"ד דסובר דאסור לבטל מצות יבמין וכגון בארבעה אחים שנים מהם נשואים לשתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות דאמרין הרי אלו חולצות, ולא מת"יבמות משום דאם יתייבמו אולי אחרי שהאחד ייבם ימות האח השני ושומרת יבם השניה תצא בלי חליצה ויבום משום ערות אחות אשתו ונמצא שביטל מצות יבמין

כמו שאסור לעשות דבר שיגרום לבטל מצות יבמין ה"ה יהיה אסור לפשוט טליתו כיון דזה יגרום שיבטל מצות ציצית?

ו

מדוע פשיטת הטלית נחשב הפסק וצריך לחזור ולברך כשיחזור ויתעטף שהרי בהל' סוכה סי' תרל"ט דביצא מן הסוכה ע"ד לחזור מיד דאינו צריך לברך?

ריצח דאורייתא סימן ח

ז

צ"ע איך אפשר לומר שברכת להתעטף בציצית היא ברכת הנהנין (הב"ח סי' ח אות ה) שהרי כתב (הב"ח סימן כב אות סו) לאחר העטיפה צריך לברך להתעטף ואע"ג שאינו עובר לעשייתן ממה שעבר

צ"ע גדול כיון דברכת הנהנין היא היה צריך לברך קודם העיטוף כדי שלא יהיה גזל ומעילה מה שנהנה קודם הברכה ?

ועוד צ"ע דברכת הנהנין גמורה אם מעורב בה מצוה נחשבת קצת כברכת המצוות, דלכך שייך בה ערבות כשאר ברכות המצוות דחזינן ר"ה (כט, ב) כגון ברכת בורא פרי הגפן בקידוש והמוציא דמצה.

ויש להבין, מאי איכפת לן אם נהנה בקיום המצוה הרי "מצוות לאו להנות ניתנו" (ר"ה כ"ט ע"ב).
[אהרן לייב פרימנד]

ח

היכן ראה הרמ"א בדברי האגור שבהוריד טלית לזמן קצר והיה דעתו, שאין מברך?
[אהרן לייב פרימנד]

ט

וז"ל של הרמ"א ויש אומרים שאין מברכים אם היה דעתו לחזור ולהתעטף בו (האגור סי' לד), ואם נעיינ בלשון האגור נראה שאמר היפך הדברים, וז"ל האגור בסי' ל"ד נשאל מהר"י מולין על היוצא מבית הכנסת ומסיר טליתו וחוזר ולובשו אם יש לו לברך, והשיב דמהר"ם "הצריך לחזור ולברך"

[אהרן לייב פרימנד]

י

יש לתמוה בתפילין שנשמטו רובן ממקומן והמיעוט נשאר במקומן דצריך לברך כשמחזירין למקומן דהוי כמניחן מחדש, א"כ צ"ע בטלית אם לא נפלה כולה, אף על פי שנפלה רובה, אינו צריך לברך. (סי' ח' סעי' טו)

שהרי בב"י כתב דרבינו יליף לה (טלית) מתפילין שזזו ממקומן (עיין ט"ז יד) א"כ גם בטלית צריך לברך ?

[אהרן לייב פרימנד]

סימן יח

■ א ■

האם מותר לישון בבגד יום כלאיים בלילה?

שהרי אנו יודעים שמותר מן התורה שהבגד יהיה מין אחד והחוטאים מותרים להיות כלאים כלפי הבגד, אז האם הדין הזה נאמר רק בבגד יום שלובשו ביום או הואיל ובגד זו הותר בכלאיים הותר נמי בלילה דבלילה נמי מחויב בציצית, ומה הדין בבגד של לילה שהכניס בו ציצית כלאיים.

[הערת ה"ר מנחם נחום לוי]

סימן כא

■ א ■

לכא' ראוי שנער בר מצוה יברך לפני כל מצוה שעושה שהחיינו על פרי חדש וכדו' כדין מצוה שעושה לראשונה בחייו, שבביה"ל (סי' כ"ה) נר' שראוי לחוש לדעות אלו, ובפמ"ג נראה שאם קיימם מדין חינוך שוב לא נחשב פעם ראשונה אבל צריך כשמתחיל לעשותם מדין חינוך לברך שהחיינו.

[הערת ה"ר חיים שווב]

■ ב ■

במג"א (כ"א סק' ג') הביא שלאריז"ל יש מצוה בציצית בלילה והוכיח כן מדוד המלך שלא היה ערום מהמצוות כל לילה, והמג"א רצה לדחות שבלילה קיים מצות מזוזה, וחזי' שמקיים מצוות מזוזה כל רגע ולא רק כשקובע אותה, וצ"ע דא"כ איך דוד המלך שמח במילה שבבשרו הרי מילה מקיימים רק בעת הברית ולא כל רגע, ואולי אפשר לחדש שגם מילה מקיים כל רגע שמהול [ויש להוכיח כן מעונש מפר בריתו של אברהם אבינו] וזה דלא כהרמב"ם שלמד מפדה"ב שמברכים בה שהחיינו שגם במילה יברכו והטעם כי הם מצוות שאינם מצויות בכל עת [כמ"ש בביהגר"א סי' כ"ב] וגם הרא"ש כתב בשם ר"ת לגבי ברכת המילה שמברכין על אח"כ כי זה קודם הפריעה הרי שמצות מילה היא רק בשעת המעשה [והובאו דברי הרא"ש בדרכ"מ סי' ח' אות ה'].

[הערת ה"ר חיים שווב]

סימן כב

■ א ■

כתב הפמ"ג סי' כ"ב - איך מברך על טלית חדש שהחיינו אחר שבירך להתעטף וסותר את עצמו בסימן רכ"ה בהל' שהחיינו כתב דצריך לברך שהחיינו קודם ואח"כ יברך ברכת האכילה. וצ"ע האם שונה ברכת "שהחיינו" שהוא מברך על מצווה מברכת שהחיינו שהוא מברך על ברכת הנהנין ?

■ ב ■

איך פסק הפרי מגדים בסימן ח שכל אחד יברך שהחיינו לבדו דאם הרבה אנשים קנו טליתות חדשים וקשיא מאי שנא משהחיינו גבי ברכת מצוות כגון שופר דאחד מברך לכולם או שהחיינו דיו"ט דאחד מברך לכולם

סימן כד

■ א ■

מדוע מצוה לעשות טלית נאה המצוה היא בציציות והטלית הגורם של מצות ציצית קשה ממשנ"ב (שם) "מצוה לעשות טלית נאה וציצית נאה שנאמר "זה קלי ואנוהו" התנאה לפניו במצוות". ע"כ אם כן מדוע שלא תהיה קיימת מצוה לנאות לא רק את המזוזה אלא את הבית עליו קובע את המזוזה, שהוא גורם של מצות מזוזה (עיין גמ' שבת ל"ג ע"ב) ?

סימן מז

■ א ■

המשנ"ב (ס"ק א) כתב בשם השאגת אריה, כי אדם שמסופק אם בירך התורה או לאו, עליו לחזור ולברך, לפי שברכת התורה היא מדאורייתא ו"ספק דאורייתא לחומרא". קשה מ"ב ס"ק כח כתב כי אדם שהיה ער כל הלילה הואיל וקיימת מח' בפוסקים אם הוא צריך לברך ברכת התורה או לאו, על כן לא יברך, שכן "ספק ברכות להקל". והרי חובת ברכת התורה היא מן התורה ו"ספיקא דאורייתא לחומרא" ?

ריצחא דאורייתא סימן מז

■ ב ■

הדין הוא, כי אדם שלא בירך עובר לעשיית המצוה, יצא ידי חובת המצוה. הרא"ש נימק זאת, לפי שחל חובת הברכה אינה אלא מדרבנן ועל כן מי שלא בירך לא הפסיד את המצוה.

מדברים אלו עולה, כי אילו חובת הברכה היתה מן התורה, הרי שמי שלא בירך על המצוה, לא היה יוצא ידי חובת המצוה.

קשה לפי זה, מדוע אסור ללמוד לפני ברכת התורה.

והלא חובת התורה היא מדאורייתא, ומשנ"ב סק"א ומי שלא בירך ברכה שחייב מן התורה הפסיד את המצוה, כפי שעולה מדברי הרא"ש, ונמצא כי הלומד לפני ברכת התורה לא קיים מצוה בלימודו ושוב אין הוא נקרא שלומד ללא ברכה, ומדוע אם כן אסור ללמוד לפני ברכת התורה ?

■ ג ■

אדם שמסופק אם קיים מצוה דאורייתא, עליו לחזור ולקיים את המצוה, שכן ספק דאורייתא לחומרא,

ברם, אין לו לברך על המצוה שכן הברכה אינה אלא מדרבנן, וספק דרבנן לקולא.

קשה הלא בטרם נעשתה המצוה היה האדם ודאי מחויב בה, וכעת שהתעורר ספק שמא הוא כבר יצא ידי חובת המצוה, יש לנו להעמידו בחזקתו הראשונה ?

■ ד ■

כתב בית יוסף (סימן תלב) שאין מברכים על ביטול חמץ משום שהביטול נעשה בלב, ואין מברכים על דבר שבלב, ועל אף שמקיים מצוה להרהר בדברי תורה, מכל מקום קיימת מצוה לבטל את החמץ, ולמרות זאת אין מברכים על ביטול חמץ משום שאין מברכים על דבר שבלב.

קשה ביאור הגר"א סימן מ"ז סעיף ד' פסק גם על הרהור בדברי תורה יש לברך ברכת התורה, לפי שמצות ת"ת מתקיימת גם על ידי הרהור בדברי תורה כפי שנאמר "והגית בו יומם ולילה" ?

■ ה ■

מי שנרדם כל הלילה על כסא, ולא ישן במיטה, מה דינו בבוקר לגבי ברכת התורה, ואלוקי נשמה, והמעביר שינה?

■ ו ■

חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, וברכות התורה מן המנין, מתי כל המוסיף גורע להלכה ולא למעשה.

תשובה: משנה ברורה סימן מז הלכה ג, חייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות ובמשנה ברורה ס"ק יד ושלש ברכות על התורה [לדעת הרמ"א בסימן מז סעיף ו בהג"ה] בשו"ע סימן מז הלכה ו האם לומר והערב נא עם ו' או בלי ו' אומר הרמ"א לומר בלי ו' והנפק"מ שאם אומרים בלי ו' הוי שני

ריצחא דאורייתא סימן מז

ברכות ועם ו' הוי ברכה אחת, וכן נהגו, זה להלכה אבל לא למעשה, כי הרמ"א מסיים אבל יותר טוב לומר בו' ומסביר השמנה ברורה שאפילו למ"ד שזה שני ברכות לא נחשב להפסק ויצא ידי כל הדעות.

ז

כתיב בירושלמי שאפשר לצאת ידי חובת ברכת התורה בברכת אהבה רבה בתנאי שמיד לאחר מכן לומדים, והשאלה היא האם גם הקריאת שמע שקוראים מיד לאחר מכן גם כן יוצאים ידי חובה, ספק, במה זה תלוי.

תשובה: בית יוסף סימן מז השאלה אם גורסים בירושלמי "והוא ששנה על אתר" אז דווקא אם לומדים אחרי התפילה, אבל אם גורסים "והוא שקרא על אתר" אפשר לצאת ידי חובה גם ע"י הקריאת שמע שקוראים מיד ובביאור הגר"א זצוקלל"ה האריך הרבה בענין.

ח

אם התפלל מעריב מבעוד יום, או שהתפלל שחרית לאחר ג' שעות האם גם צריך ללמוד אחר התפילה או שוודאי יוצא ברכות התורה כי הק"ש זה רק כקורא בתורה.

תשובה: תלוי לכאורה במחלוקת החזו"א והגרי"ש אלישיב זכר צדיקים וקדושים לברכה בטעם שלא מספיק הק"ש, אלא צריך ללמוד אחרי התפילה, לדע"ן מרן החזו"א שהיות ויוצאים בזה ידי חובת מצוות ק"ש אינו מקיים בזה מצות תלמוד תורה, א"נ לפי"ז בקוראה שלא בזמנה שזה רק כקורא בתורה יוצא בזה ידי חובה, אולם לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוקלל"ה שיש לזה גם דין ק"ש וגם דין תלמוד תורה אלא דאינו ניכר א"כ לעניינינו ג"כ אינו ניכר ולא יוצא ידי חובה [משנה ברורה דרשו סימן מז הערה 22].

ט

מדוע לשיטת רב שאמר בנדרים פא. בב"מ פה. שחברה הארץ על כך שלא ברכו בתורה תחילה וכתב הר"ן [שם]. שעיקר החסירון היה שהם למדו תורה לשמה ?

ותמוה שהרי אמר רב יהודה אמר רב [סוטה כב. מז: פסחים נ:]

סנהדרין קב. הוריות יג. [שלועלם יעסוק אדם בתורה במצות שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה וא"כ הכא מה היתה התביעה עליהם שלמדו שלא לשמה הרי מתוך שלא לשמה בא לשמה ?

י

תמוה מה היתה הטענה על כך שהם נתבעו על כך שהם לא עסקו בתורה לשמה ולא ברכו בתורה תחילה והרי אם הניבים וחכמים ואף מלאכי השרת לא ידעו למה שהם היו צריכים לדעת מן הדבר הזה?

ריצח דאורייתא סימן מח

■ יא ■

ועוד קשה למה הגם נענשו על כך והרי לא היה להם אזהרה שאין עונשים אלא א"כ מזהירין וא"כ מדוע הכא הם נענשו על כך ?

■ יב ■

יש לעיין מדוע הגמ' מדגישה שהארץ נחרבה ואל בית המקדש ומה ההבדל בניהם ?

■ יג ■

מהו הנפק, מ שיש בין פרישו רש"י [המיוחס]. שהם לא בירכו כלל לבין הר"ן שהם בירכו אך לא בכוונה?

■ יד ■

גר צדק שנתגייר לש"ש, והוא ובניו עמו, האם לאחר שטבל לשם גירות כדת, הצרכתיו לברך ברכת התורה לפני שיאמר פסוק של קדושה
ה"ה דניחזי בכל קטן שנעשה בר מצוה, בליל התקדשו להכנס למצוה, למה לא יצטרך לברך ברכת התורה כדי שיוכל ללמוד באותו ערב, ולא יבצר מללמוד ומלהזכיר פסוקים באותו לילה, שהרי ברכת התורה שבירך בעודו קטן בבוקר של יום של סוף שנת הי"ג אינה פוטרנו לכשיגדיל לדעת כמה פוסקים ?

■ טו ■

כמה פעמים והיכן הם המקומות שבהם מבקשים על התורה.

סימן מח

■ א ■

למה אנחנו מזכירים פרשת הקטורת בשחרית אחר פרשת התמיד? שהרי כל הסיבה שאנו אומרים הפסוקים של ברכת כהנים קודם התמיד, משום שהיה קודם הקטרת האמורים. והא קטורת ג"כ היה קודם הקטרת האמורים. ואם נאמר מה שכתוב בסדר היום [הביאו מג"א סימן א' ס"ק י"ב], דהא עיקר כפרה בדם. אם כן גם ברכת כהנים היה צריך להיות אחר פרשת התמיד, וצריך עיון.
[הערת ה"ר אהרן לייב פרמנד]

ריצח דאורייתא סימן מט

■ ב ■

מה סובר המג"א, האם הפסוקים קריאתם כהקרבה או לא? דהרי המג"א פירש בסוגייתנו דמותר לקרוא פסוקי מוסף בשבת קודם התפילה אחר פרשת התמיד, ממנ"פ, דאם קריאתה כהקרבה הרי קרא פרשת התמיד, ואם לאו הרי אינו כהקרבה ומותר לאומרם קודם התפילה. ולמה לא פירש המג"א מה הוא סובר, האם הוי כקריאה או לא, רק אמר ממנ"פ. [והנפק"מ לקוראו קודם פרשת התמיד].

[הערת ה"ר חיים שווב]

סימן מט

■ א ■

וכי יכולים אנו לומר שהתוס' יסבור שנ"ך הוי כתורה שבעל פה? שהרי התוס' בתמורה י"ד: ד"ה 'דברים שבכתב' מקשה, ואיך קוראים מזמורים על פה? ומת' דהאיסור רק על החומש לחוד ונ"ך מותר. וכי יעלה על הדעת לומר דנ"ך הוי כתורה שע"פ?

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רחנברג]

■ ב ■

מהו ההגדרה באיסור קריאת ד"ת על פה? סדר היום מותר, שלא להוציא הציבור מותר, מאי ההגדרה.

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רחנברג]

סימן נא

■ א ■

למה אין ישתבח פותחת בברוך? שהרי שיטת הרמב"ם דרך ברכה האחרון של האחרונות עונה אמן ואומר על ישתבח שאין עונים דהוי ברכה אחד, וא"כ שאין מחשיבים אותו סמוך (לברוך שאמר) לחברתה, אם כן לכאוי צריך לפתוח בברוך.

[הערת ה"ר יהודה בהר]

■ ז ■

למה כשהמפסיק בפסוד"ז לק"ש אין אומר ברוך השם וכו'? ראינו ברמ"א ס"ד שאפילו לצורך מצווה אין מפסיקים, ובמשנ"ב סק"י כתב שלק"ש מפסיק [לכאורה משום דהוי דאורייתא]. אבל מצינו בב"י סעיף ד שיאמר ברוך השם לעולם קודם ואחר כך, אם כן למה לא הזכיר המשנ"ב שיאמר ברוך השם קודם ואחר ק"ש ואם תמצא לומר שעל פי הכנסת הגדולה שהביא אליה רבה סימן נ"א סק"ד שאמירת ברוך השם נאמר לדברי חול, אז אין לומר כן שכבר השיג עליו האליה רבה וצריך עיון.

[הערת ה"ר יהודה בהר]

■ ח ■

למה אומרים ע"פ נוסח ספרד ברוך שאמר אחר הודו? הטור בסעיף ו' ובאשכנז נוהגים לומר ברוך שאמר מיד ואחריו כל המזמורים, ואומר הב"ח כן צריך להיות, ולכאוף באמת אין מה להשיב על מנהגם שלא לומר ברוך שאמר קודם כל השבחים, ואולי בדוחק נאמר שהברכה נתקן על הלל של מתהילה לדוד עד הסוף, אבל בכל מקרה מה אכפת להקדים ברוך שאמר וצריך עיון.

[הערת ה"ר אהרן לייב פרמנד]

■ ט ■

למה אנו משבחים בג' ברכות הראשונות של שמו"ע על פי הב"ח? שהרי הב"ח בסי' נ"א סעיף א' אומר שהפסוד"ז הוי חובה לאומרו, משום דאמר רבי שמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו לפני הקב"ה ואחר כך יתפלל. ברכות ל"ב עמוד א'. אם כן, שיוצא ידי חובת השבח בפסוד"ז, למה לנו לשבח על ידי ג' ברכות הראשונות בשמונה עשרה.

[בני החבורה]

■ י ■

לפי שי' הפמ"ג למה תקנו ברכות לפסוד"ז? שהרי הב"ח סימן נ"א סעיף א' כתב דפסוד"ז חובה ולכן מברכים לפניו ברוך שאמר ולאחריו ישתבח, אבל הפמ"ג סימן מ"ו בהקדמה חולק דגמ' דברכות ל"ב ע"א דרבי שמלאי דלעולם יסדר אדם שבחו נאמר על ג' ברכות הראשונות של י"ח, ולפי זה פסוד"ז רשות. וא"כ למה תקנו לברך אם אינו חובה. ואפשר ליישב ע"פ הט"ז בסי' נ"א ס"א שאומר דנפל פתקא מן שמיא, ולכך כיוון דנפל פתקא מן שמיא תקנו לברך. ועל פי מה שהשיב הפרי מגדים על קושית הפר"ח שאיך תקנו ברכה שלא הוזכרה בגמרא שתי' דכל תקנת כנסת הגדולה סומכים אנו שהיה להם מקור קדום, אם כן גם כאן מיושב ע"פ זה שעל ברוך שאמר יש מקור קדום.

[הערת ה"ר יהודה בהר]

ריצח דאורייתא סימן נב

■ י ■

לענות על קדיש בן ברוך שאמר לפסוד"ז, הוי בגדר שבח או לא? שהרי המשנ"ב ס"ב סק"ד פוסק, דאם דיבר בן ברוך שאמר להודו, צריך לחזור ולברך משום דהפסיק. ובתחילת הסעיף קטן אמר, דאמן לא הוי הפסד דהוי דברי שבח דכעין פסוד"ז. אז קדיש בגדר שבח, או בגדר בקשה להתגלות כבוד שמיים, וא"כ יהיה אסור והפסק עניית אמן.

[הערת ה"ר יוסף הכהן פקשר]

■ ז ■

להפמ"ג מה יהיה הדין להמחבר בסיים עם החזן ברוך שאמר, עונה אמן על החזן? שהרי המג"א סק"ב דייק מהמחבר ס"ב דאם סיים עם החזן אסור לענות אמן דכתב קודם משמע דווקא קודם. והק' הפמ"ג דמה ההכרח, דילמא נקט קודם שסיים החזן לאפוקי כשעומד באמצע כשהחזן גומר. וגמר הפמ"ג ומיהו באות ג משמע דאפי' באמצע ברכה עונה אמן. וא"כ כשכתב המחבר סיים קודם לאפוקי סיים עם החזן. ויש לעיין דבאות ג במג"א שעליו דיבר הפמ"ג אינו דיוק מדברי המחבר, אלא נראה להמג"א. וא"כ מהיכ"ת אולי בא לאפוקי כשעומד באמצע וסיים החזן. ויש לעיין.

[הערת ה"ר מיכל רחנברג]

■ ח ■

יש חיוב לענות אמן אחר ברכותיו האחרונות? שהרי בגמ' ברכות דף מ"ה: כתוב: תני חדא העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה משובח, ותניא אידך הרי זה מגונה. ותי' דבבונה ירושלים הרי זה משובח. ופי' הראשונים (רש"י ורבנו יונה) דכל ברכה אחרונה משובח, ובירושלמי ברכות נח: בגמ' אית תניי תני הרי זה בור, ואית תניי תני הרי זה חכם. ומשובח הוי יותר לשון של חיוב מאשר הרי זה חכם. ונפק"מ לגבי אמן של ברכת גאל ישראל. אם חובה, אז לכאורה יצטרך לענות אמן. ואם רק משובח, לא יענה משום סמיכה גאולה לתפילה..

[בני החבורה]

סימן נב

■ א ■

להטור במאחר מותר לומר פסוד"ז בברכה אחר התפילה. הטור בסימן נב, שיטה אחרונה שמביא, זו ר"י שאמר שיאמר פסוד"ז עם הברכות אחר התפילה. וצריך עיון, שהרי בסימן נא אומר הטור שיאמר פסוד"ז קודם התפילה, אחר שהביא הגמרא של רבי שמלאי שלעולם יסדר אדם שבחו ואחר כך יתפלל. אז רואים שרק לפני זה צריך לאומרו, ואם כן איך מותר לברך עליו אחר התפילה?

[בני החבורה]

ריצחא דאורייתא סימן נג

■ ב ■

למה בלא הספיק פסוד"ז בשחרית לא אומרו במנחה? הטור בסי' נ"ב כתב שאם לא הספיק לומר קודם התפילה שלא יאמרם כלל משום דרבי שמלאי דרש לאומרם קודם התפילה, ואם לא הספיק אין לו לומר בברכה דנתקן משום הדין של לעולם יסדר אדם שבחו ואחר כך יתפלל. וצ"ע שיאמרם קודם תפילת מנחה וירוויח את מה שאמר רבי שמלאי על תפילת המנחה. וצריך עיון.

[בני החבורה]

■ ג ■

מהו מחלוקת הר' משה ורש"י בהגה"מ? הגה"מ פ"ז סק"נ מביא מחלוקת. הר' משה גאון אומר שאומרים ברוך שאמר ואשרי הללו אל בקודשו וישתבח, ורש"י הוסיף עוד הרבה לומר ולא הבינותי המחלוקת באיזה אופן? אם כשאין לו מספיק זמן לומר אלא מה שהביא הרב משה גאון אז מה שיטת רש"י שיאמר קודם יותר דברים והא יאחר בציבור. ואם כשיש לו מספיק זמן היעלה על הדעת שהרב משה אומר שידלג הרבה אפילו אם אין צריך מבחינת זמנו ויש לעיין.

[הערת ה"ר יוסף הכהן פקשר, ה"ר מיכל רחנברג]

סימן נג

■ א ■

להרמב"ם, מה ההבדל בין פריסת שמע לחזרת י"ח? הרמב"ם בהלכות תפילה פרק ח' הלכה י"א, וזה לשונו: "מי שלא נתמלא זקנו, אף על פי שהוא חכם גדול, לא יהיה שליח ציבור, אבל פורס הוא על שמע". עד כאן. וצריך עיון, מאי שנא תפילה דלא יכול להוציא מפני כבוד הציבור, פריסת שמע הרי גם מוציא, ולמה אין צריך נתמלא זקנו?

[הערת ה"ר יצחק שגיא]

תשובה: על פי המחבר בסימן ס"ט סעיף א' מובן החילוק דכיון דפריסת שמע הוי ברכו אינו חיוב דאורייתא, מה שאין כן במי שעדיין לא התפלל ויוצא ידי חובתו בחזרת הש"ץ, אם כן הוי דאורייתא, ולכן נאמר על זה דין נתמלא זקנו.

[הערת ה"ר מנחם מענדל הומינר]

■ ב ■

במקום שאין שם אלא בן י"ג אם יוכל לגשת גם בתעניות? הביאור הלכה בסימן נ"ג סעיף ו' מביא שאם אין שם אלא בן י"ג יוכל לגשת שם בקבוע. ויש לעיין אם זה נאמר גם לגבי תעניות או רק בתפילות של כל יום.

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רחנברג]

■ ג ■

בשטיבלאך באותו זמן נקרא קבוע או לא? הביאור הלכה בסימן נ"ג סעיף ו' דיבור המתחיל יוכל לירד בשם הפרי מגדים דאפילו אבל אם לא נתמלא זקנו לא יוכל לירד, ויש לעיין מה הדין בשטיבלאך כשמתפלל באותה שעה כל יום ואינו אותו ציבור כל יום, או שאפילו כן הוה אותו ציבור, אבל אינו נקרא קבוע מחמת שאם אבל אחר מקדימו, אז אין לו את המניין הזה באופן של קביעות.

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רחנברג]

■ ד ■

שליח ציבור קבוע שלא מינהו, האם צריך נתמלא זקנו? בסעיף ו' בשולחן ערוך כתוב דאין ממנים לשליח ציבור קבוע מי שלא נתמלא זקנו. השאלה באחד שכל יום אומרים לו לגשת, אבל לא מינוהו אף פעם, האם נקרא קבוע? או משום שלא מינוהו, ואם למחרת ירצו להגיש אחר יגישו אחר, אז אינו קבוע.

[הערת ה"ר מענדל הומינר]

תשובה: על פי הט"ז סעיף קטן ד שאומר דאם עשאוהו במקום אין שום איסור בזה דיכול להיות ששום פעם לא יצטרך להתפלל ואין לו שום יום קבוע, מה שאין כן כשיש לו יום אחד בשנה קבוע הוי קביעות ליום הזה ואסור. אם כן כאן שאין לו שום יום קבוע וכל יום יכול להיות שהיום לא יגישוהו, ודאי שאינו בגדר קבוע.

[הערת ה"ר אהרן לייב פרימנד]

■ ה ■

שאלה: באיזה אופן יש כח למנהיגים לדחות. המגן אברהם סעיף קטן ז' כותב, דמנהיגים יש בהם כוח של כל הקהל כדי לדחות, אז הם יכולים לדחות אותם גם כשאין בו שום שמץ פסול רק בשביל קול או לא? ואם יכולים, אז במקום שגם קולו יפה יכולים לדחות או לא?

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רחנברג]

תשובה: המגן אברהם בסעיף ד' סעיף קטן ז' כתב דבשביל קול בילדותו אין מעבירין, אם כן משמע שכל שכן שלא יוכלו להעביר סתם בשביל קול שאינו יפה. ואם תרצה לומר דהמגן אברהם מדבר על דבר שעכשיו אינו בעיה, רק היה בעיה כשהיה קטן, מה שאין כן בקול שאינו יפה דהוי בעיה גם עכשיו, אז המגן אברהם אומר בהמשך דאם איכא קלא דלא פסיק יכול גם היחיד לדחות. משמע דכוח המנהיגים אפילו כשנפסק הקול, אבל כשהבעיה אינו רק שאין קולו יפה לכאורה לא יוכלו לדחות.

[הערת ה"ר אהרן לייב פרימנד]

■ , ■

לשיטת הגאון נדחה כל יום את המאוחר על פי דין. הגאון בסעיף קטן ה' כותב וסבירא ליה לטור ושולחן ערוך דהוא הדין בשאר ימות השנה. נאמר כל הדינים של הגון וקולו ערב וכו'. ואם כן כל יום כשאנו עומדים להתפלל ואחד ניגש והוא אינו כל כך עניו או שאין לו נעימה נדחה. ואם באמת הדין כן לא מצינו ידינו ורגלינו בבית הכנסת שכל יום נצטרך לחפש את המוחר. ועל פי האשל אברהם סעיף קטן י"ד שכהן קודם ללוי ולוי קודם לישראל אם כן נצטרך לחפש את הכהן ואת הלוי, וישראל לא יגש. מהו באמת הגבול של דיני קדימה אלו?

[הערת ה"ר מנחם מענדל הומינר, ה"ר פנחס פישמן]

תשובה: כתוב בסעיף כ', אם אחד רוצה לומר תפילה בשביל אביו, ואחד רוצה לומר בשביל אחר, מי שירצה הקהל שיאמר התפילה, הוא יאמר. רואים שגם תלוי ברצון הקהל, חוץ ממידותיו וגדלותו. ומשמע כאן שמדבר אפילו באופן אקראי, ועד כאן כשיש שניים שרוצים להתפלל. אבל לכאורה בכשיש רק אחד, אפילו אם אין כל הציבור מרוצים, לכאורה יגש דאין עוד אחד שרוצה. והמשנה ברורה בסעיף קטן ס' אומר, דאין היחיד יכול לדחות. ולכאורה על פי זה, אם אחד ניגש בלא שיגישוהו, צריך לברר ברצון הציבור. וכל זה דווקא באין בו פסול הפוסלו מלגשת, אלא בדיני הקדימה.

[הערת ה"ר אהרן לייב פרימנד]

■ ז ■

מהו הגדרה של נתמלא זקנו. הרמ"א בסעיף ח' אומר דאם יש לו זקן מעט, אז בן שמונה עשרה גם כן יוכל להתפלל. לכאורה משמע דאם הוא בן עשרים, אין צריך זקן כלל. ואם הוא בן שמונה עשרה, מספיק זקן למחצה לשליש ולרביע. ואם הוא פחות, צריך זקן מלא. ולכאורה, הוי חידוש גדול לומר כן, דלא מצינו בגמרא אלא הגדרה של נתמלא זקנו. ובפשטות, הבנתיו דבכל גיל צריך שיהיה מלא זקנו.

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רחנברג]

■ ח ■

הרבה דיני חזן נשמטו מסימן דידן, למה? בגמרא בתענית דף ט"ז עמוד א' איתא שם עוד דינים בחזן שלא נזכרו בסימן דידן, אז השו"ת מהרש"ל מיישב על מטופל ואין לו, ויש לו יגיעה בשדה, דברים אלו שייכים רק לגבי תענית ציבור לעצירת הגשמים שצריך שלא יהיה לו במה להתפרנס, ושיהיה לו שדה שירצה ויתפלל באמת על הגשמים. אבל צריך עיון דשם גם כן כתוב זקן, [ופירש התוס' יום טוב בשנים ובחכמה], וזה לכאורה אינו דווקא לתענית עצירת גשמים, אם כן למה לא נזכר בסימן דידן? רק אדרבא, הרמ"א פוסק שבן עשרים כבר יכול לגשת וצריך עיון.

[הערת ה"ר שלמה זלמן פישמן]

ע

מדוע גר לא יהיה כשר לכתובת ספר תורה? המהר"ם מרוטנבורג סימן תקי"א בשו"ת ספר תורה שכתבו גר אין יוצאים בו ידי חובתן, הואיל דאין מוציא רבים ידי חובתן אין כתיבתו כשירה. ולמה שלא יוכל להוציא רבים? ולמה שלא יהיה כשר הספר תורה שלו, הרי דינו כישראל גמור לכל דבר? [בני החבורה]

ז

מצווה מוטלת על האדם, האם מותר להתקוטט? כתב בערוך השולחן סעיף כ"ב: וכל מצווה הבאה על ידי מחלוקת אינה מצווה, ואל יתקוטט לעשות מצווה שאינה מוטלת עליו. בתחילת דבריו נראה שכל מצווה שצריך לריב עליו אינה מצווה, ובסוף דבריו כותב רק לגבי מצווה שאינה מוטלת, משמע דאם מוטלת - צריך שיריב. ומתחילת דבריו משמע שלא. והנפקא מינה לגבי תפילין בסמוך לשקיעה, ושניים לא הניחו ורק אחד יספיק, דהוי מצווה מוטלת - אם יריב או לא. [הערת ה"ר יצחק שגיא]

יא

כהיום לכאורה צריך להיות שליח ציבור עדיף מרב. המחבר בסעיף כד כותב שאם יש לקהל כסף כדי לשכור או רב או שליח ציבור, אם הרב גדול שעונה על כל השאלות - ישכרו רב. ואם אינו כל כך גדול שאינו כל כך תועלת לציבור - עדיף לשכור שליח ציבור. והמור וקציעה סימן נג, דיבור המתחיל כתב הרא"ש בתשובה שכהיום שאין שליח ציבור מוציא - עדיף לשכור רב, אפילו אינו בקי. אז לכאורה כהיום שיש לנו קווי בית הוראה [כגון בית הוראה 'ברומו של עולם'], אז אין לנו צורך ברב. ולכאורה שליח ציבור קודם, דאין לנו צורך כלל ברבנים. [הערת ה"ר שלמה זלמן פישמן]

יב

על מה יכול היחיד לעכב היום? במשנה ברורה סעיף קטן נ"ג כותב דאף על פי שראינו שיחיד מעכב היום דאין החזן מוציא אין היחיד יכול למחות, אז השאלה על מה לא יוכל למחות? על שום דבר או שיש דברים שיוכל למחות? כגון אם בעיניו חוטא או שאינו בעל מידות או שאין יכול לעכב כלל? [הערת ה"ר מנחם מנדל הומינר]

יג

מהו עניין הסירוב? בסעיף ט"ז ראינו שחזן צריך לסרב, אז מה עניין הסירוב? זו עניין שאסור לגשת בלא סירוב או יותר עניין שעושה חשיבות לדבר של תפילה בעמוד והנפקא מינה באופן שיוודע שאם יסרב פעם אחת הגבאי לא יגישנו עוד מחמת שהגבאי עם הארץ, אז אם אסור לגשת בלא סירוב אז יסרב, ואם לאו אז לכאורה יגש בלא סירוב. [הערת ה"ר פנחס זעליג פישמן]

ריצח דאורייתא סימן סג

יד

מהו שיטת הרשב"א לגבי חזן שממנה בנו? הדרכי משה בסעיף קטן ז' כותב בשם הרשב"א (חלק א' סימן ש"י) שאם ממנה בנו ורוב הקהל רוצים, אין בכוח המיעוט לעכב. ובהג"ה בסעיף כ"ה כתב בשם אותו רשב"א דאין הציבור יכולים למחות. משמע אפילו אם הרוב רוצים למחות, אז מהו שיטת הרשב"א?

[הערת ה"ר יצחק שגיא]

עו

פלפול דאורייתא קודם לחזן או לא? היום שהחזנים אין מוציאים, אז רב קודם, אפילו אינו כל כך בקי, (מובא במשנה ברורה ס"ק ע"ב). אז רב שאינו פוסק, אבל מפלפל הוא בלימוד, האם החשיבות של פלפול הלימוד גובר על הצורך לחזן, או כיוון דאין כלל פסקים, חזן קודם?

[הערת ה"ר עמרם יוסף הכהן פקשר]

עז

מה החידוש דאינו עובר בלבנים? הטור בסעיף י"ח כתב דמי שאומר דאינו עובר בצבועים, אף בלבנים לא יעבור. ומהו החידוש שלא יעבור בלבנים? הרי אינו עובר בצבועים משום דדרך מינות לעבור בלבנים, אם כן פשוט דבלבנים לא יעבור, ומה החידוש??

[הערת ה"ר אפרים אגריס]

סימן סג

א

במשנה דף: [י:] מבואר שרבי טרפון קרא היטה והסיתכן בגלל זה מחמת שהחמיר כבית שמאי יש לתמוה איך היה מותר לו להכניס עצמו בסכנה ובפרט לדברי הרמב"ם בפיהמ"ש שם הוא כתב שמדובר שהוא ידע שהיה שם לסיטים ובכל זאת הוא הכניס את עצמו למקום של סכנה.

והרי כל מה שהתירו לאדם למסור נפשו על קידוש השם אמור הוא דוקא בג' עבירות חמורות [כמבואר בפסחים כה: כתובות יט: יומא פב: סנהדרין עד.] שרק על ג' עבירות ע"ז ג"ע ושפכ"ד התירו לו לאדם למסור את נפשו להריגה ולא התירו כלל בשאר העברות.

ואף לדברי התוס' בע"ז כז: [והרא"ש ש [שם]. הר"ן שבת דף כד:] שאף על שאר העברות יכול אדם למסור את נפשו להריגה ויהרג ולא יעבור מ"מ כבר כתב הרא"ה בספר איסור והיתר בסופו. [וכן הרדב"ז בתושבה [ג. תתפה]. מבואר שגם לדבריהם התירו לעשות כן רק בל"ת ולא במצות עשה ושוב קשה איך התירו לו לעשות כן?!

ב

יש לשאול האם יש איסור לאדם לעשות כדברי ב"ש היינו להטות או לעמוד ולקרוא את קר"ש - כדבריהם. היכא שהוא לא יוצא י"ח בקריאה הזאת וכל עיקר הטעם שהוא קורא זהו כדי לא לפרוש מן הציבור כגון שהוא נמצא בויברך דוד והציבור קוראים קר"ש האם בכה"ג הוא יצטרך לשבת כדי שלא יהיה נראה כעושה כב"ש.

ויש לדון בזה בתרתי א. מצידו האם אנו אומרים שגם בכה"ג שהוא לא יוצא י"ח בקריאה הזאת והוא קורא את זה רק כדי לא לפרוש מן הציבור האם אז נמי איסור בדבר.

ב. מצד הציבור שנראה שהוא חולק על רבותיו כמבואר בחידושי הרא"ה [יא.] או שמא אין את החשש הזה.

והנה לכאורה נראה ביחס לנידון הראשון יש לאמר שבכה"ג אין כלל איסור וכמו שמבואר בכל בדברי הראשונים שעל עיקר הקפידא הוא במה שעושה כדי לסתור את דברי ב"ה אומנם הכא שהוא עומד משום ויברך דוד ולא כדי לסתור את דברי ב"ה שפיר דמי.

ובענין השאלה השניה יש נמי מקום לאמר שזה מיתלי תליא במח' הראשונים איך לבאר את דברי ר' יוסף שמי שעשה כדברי ב"ש לא עשה ולא כלום שלדברי רבים מן הראשונים עיקר הטעם משום שוהי חומרא דאתי לידי קולא משום שיש מצבים שבהם לא יכול לקרוא קר,ש כדבריהם ולכך אתי להתבטל מקר"ש.

וממילא בכה"ג אין חשש במה שאחרים רואים אותו ואין בזה כל איסור אומנם יש לדון לדברי הרא"ה שס"ל שעיקר הפקידא הוא מצד מה שנראה כחולק על רבותיו ואולי היה מקום לאמר שבכה"ג נמי יהיה את החשש הזה שנראה כחולק על דברי ב"ה במה שהוא עומד וקורא את קר"ש.

סימן סד

א

פסק המשנה ברורה [סימן סד סק"ו] דאם דילג פסוק מפרשה ראשונה ולא נזכר עד שגמר פרשה שלאחריה, אי"צ לחזור ולקרות פרשה שניה, לאחר שיחזור להשלים פרשה ראשונה, וצ"ב ממש"כ רבינו אברהם בן הרמב"ם [שו"ת ברכת אברהם סימן לו] לחד תירוצא דאם נכנס לבית הכנסת וקרא עם הציבור פרשה אחת, כשחוזר לקרות שמע חוזר לקרות כולה, דמי אמר הרמב"ם סדר פרשיות אין מעכב לכתחילה? הלא בדיעבד קאמר! הרי דמה שכבר קרא פרשה אחת לא חשיב ליה דיעבד, וכנראה משום שיכול לקרותה, ומ"ב נמי ודאי בהכי מיירי, וא"כ אמאי לא כתב שלכתחילה יחזור לקרותה כולה. [וכ"כ אמש"כ מ"ב סי' סג סקי"ד].

סימן סה

א

יש לתמוה אין היה מותר לר' אבהו [כמבואר ברכות כד: ר"ה לד:] להפסיק באמצע קר"ש 1. ולעבור וללכת במקום מטונף, 2. איך הותר לו להפסיק באמצע קר"ש ולשאול שאלה הלכתית באמצע קר"ש?

ב

בדעת הר"ש מקוצי [שהובא בתוס' כב: ר"ה לד:] שס"ל שבגברא לא חזי אמרינן שאז אם שהה לגמור את כולה חוזר לראש 1. מהו החיסרון שיש בגברא לא חזי שבו אמרינן שהוא אכן חוזר לראש יותר מבסתם שהה לגמור את כולה 2. אם אכן אמרינן שהגברא לא חזי אז למה רק בשהה לגמור את כולה חוזר לראש נימא שאף בלא שהה לגמור את כולה נמי יחזור?

ג

מהו החילוק שיש בין אופן שמים שותתין שאז אמרינן שהוי גברא שלא חזי לבין מה שמבואר בברכות כד: שמותר לקרוא קר"ש בעודו ערום ובלבד שיהיה משהו שיכסה את ערותו?

ד

הנה יש לדון ולחקור בכל הדין הזה בשהה לגמור את כולה שחוזר לראש שמאיזה דין וסיבה אנו דנים שיחזור לראש האם אמרינן כן משום שיש כאן היסח הדעת מצד הגברא שאומר שבכך הוא הסיח את דעתו מן המצוה או שמא אנו דנים שאין החיסרון ביחס להיסח הדעת אלא מצד גוף המצוה שכעת נעשה כאן חיסרון בעצם המצוה מחמת ההפסקה הזאת?

ה

מה הדין במסופק אם שהה לגמור את כולה?

ו

יש לדון שמע ציבור בשמע ישראל או פותח את ידיך וכל אחד מהציבור נמצא במקום אחר ורק החזן בקול [א"א אומר שכיון שהחזן קורא חשיב שכולם קוראים עמו?]

ז

יש לדון נמצא במקום שלא יכול לומר עלינו לשבח עם ציבור אם יכרע?

ח

מלמדי תינוקות השומעים את התינוקות אומרים שמע אם יאמרו עמהם?

ט

כשנרדם מחמת עייפות באמצע קר"ש ושהה לגמור את כולה האם זה חשיב לאונס או לא?

י

יש לשאול על מה שאמרו [ברכות כד: ר"ה לד:] שמבואר שם על ר' אבהו שהחמיר במקום רבו לא לומר דברים שבקדושה לפני רבו ותמוה איך ר' אבהו תלמידו של ר' יוחנן החמיר נגד רבו בפניו והרי זה חשיב למורה הלכה בפני רבו או שנראה כחולק על רבותיו שמבואר ביש"ש [פרק ח אות מא. הו"ד במ"א או"ח סג, ב] שהוי משום יוהרא וא"כ איך הוא יכול להחמיר במקום הרב ועוד במקומו?

יא

בגמ' [ברכות כד: ר"ה לד:] מבואר דרבי אבהו החמיר שלא לקרות ק"ש במבואות המטונפות, ויש לשאול, הרי ר' אבהו תלמידו דרבי יוחנן הוה, ונראה כחולק על רבותיו, ויש בזה יוהרא [כמבואר ביש"ש פ"ח אות מא, והובא במ"א סי' סג סק"ב], וכל המורה הוראה בפני רבו חייב מיתה? [הערת ראש הכולל שליט"א]

יב

יש לחקור בדין שהייה כדי לגמור את כולה, היכא דחוזר לראש, האם פירוש הדבר דמדאורייתא לא עשה כלום, או דמדרבנן הוא. ובביאור ד"ה חוזר לראש הוכיח מספקו של הירושלמי לענין אם שיעור כדי לגמור את כולה בק"ש כולל ברכותיה הוא או לא, דמדרבנן הוא, דברכותיה ודאי דרבנן. ולכא' הו"מ להוכיח מק"ש גופא דחוזר וקורא כולה, הגם דאין כל פרשיותיה מדאורייתא, [וכנראה לא הוכיח כן, משום דמהירושלמי עדיף ליה להוכיח, ואילו היה מוכיח מק"ש גופא היה מקום לדחוק דודאי חוזר רק על פרשיות דאורייתא]. וה"ר שמשון ברמץ שליט"א וה"ר יעקב ישראל שטרן שליט"א אמרו להוכיח מדברי הרשב"א [ברכות כג.] דאיכא מ"ד הלל ומגילה חמור מק"ש ואי אמרת מדאורייתא נמי ליכא בשהייה קריאה אחת, א"כ מהיכי תיתי למימר דבק"ש דהיא מדאורייתא כן ייקרא קריאה. ומהיכי תיתי למימר דהבבלי חולק על הירושלמי גם בזה. וה"ר יעקב ישראל שטרן שליט"א הק' אמש"כ הב"ח בריש הסימן דלענין הלכה בפלוגתא דרבוותא אית לן למיזל לחומרא, וצ"ב כיון דהוי דין דרבנן אדרבה אית לן למיזל לקולא?

יג

בביאור הלכה ד"ה קראה הביא דמדרך החיים משמע דאם שהה בברכות ק"ש כדי לגמור את כולה חוזר ומברך, וכתב דאולי טעמו דהשוו ברכות שמע לק"ש. ויש להעיר מדקי"ל [סי' סז, וכ"פ הדרך החיים] דהמסופק אם קרא ק"ש חוזר וקוראה עם ברכותיה, משא"כ במסופק על הברכות אינו חוזר ומברך, הרי דלא השוו הברכות ק"ש לק"ש כשהנידון על הברכה?

ריצח דאורייתא סימן סה

יד

כתב המג"א בסימן תכב דהרמ"א בהלל לא החמיר כהתוס' והרא"ש לענין שהייה באונס, משום דהוי דרבנן, ובדרבנן אזלי' להקל, משא"כ בק"ש דהוי דאורייתא. ויש להעיר מ"ט בתפילה שתיק רמ"א, הלא להתוס' והרא"ש היכא דליכא אונס אי"צ לחזור לראש, והוי ספק ברכות?

[הערת ה"ר נח קליין שליט"א]

עו

יש לדון במי שנמצא בבית הכנסת בשעה שהציבור קורא ק"ש לאחר זמנה, האם מחויב לקרותה עמהם או לא. והביא הראש כולל שליט"א בשם המאירי דצריך לומר עם הציבור, דסו"ס יש כאן קבלת עול מלכות שמים, [וכבר האריך בזה ה"ר יעקב ישראל שטרן שליט"א בחבורה ששני עניינים יש בק"ש]. אמנם יש להעיר אמש"כ באור לציון [ח"ב פמ"ה הלכה ח] דאי"צ לומר עם הציבור בכה"ג, משום דאין זה אלא כקריאה בתורה. יש לציין דנידון זה שייך אף בשמע שבכתר ושבסליחות?

[הערת הראש כולל שליט"א]

עז

היה מתפלל ונכנס רופא לבקרו, וחייב לדבר עם הרופא, האם חשיב אונס [לענין תפילה]?

[הערת ה"ר שמעון למברגר]

יז

שמע אזעקה באמצע קריאת שמע, והוצרך להפסיק, ואח"כ הלך לאסוף את הילדים האם חשיב אונס מחמת ליסטים או לא?

[הערת ה"ר אהרן כהן שליט"א]

יח

בביאור הלכה ד"ה קראה הביא דעת הדרכי משה דברבנן יש להקל כהרי"ף דאפי' בשהה מחמת אונס אינו חוזר לראש, ושדעת המג"א לחשוש לדרכי משה בענין ברכות. והנה, המגן אברהם בסימן נג (סק"ה) פסק, דמי ששהה בפסוקי דזמרה אפי' כדי לגמור את כולה ואפי' מחמת אונס, אינו חוזר לראש, ומשמע מיניה דאי"צ אפי' לחזור על פסוד"ז מלבד ברוך שאמר, ויש לתמוה, מאחר דאין בזה חשש ברכות, אמאי לא חשש לדעת הסוברים דמחמת אונס צריך לחזור לראש, וה"נ יחזור לפסוקי דזמרה אע"ג דאינו חוזר לישתבת. מוכח לכא' דכיון דלא חוזר ומברך ברוך שאמר (משום סב"ל) תו אין משמעות לאם יחזור על פסוקי דזמרה, דלא יהא זה אלא כקורא בתורה. ומכאן יש להעיר לכא' אמש"כ ביאור הלכה בסימן נג (ס"ב ד"ה אמר) בשם הפמ"ג (שם א"א סק"ב) דמי שדילג ברוך שאמר, וכבר אמר פסוד"ז שוב לא יוכל לברך ברוך שאמר, כי היא נתקנה דוקא על פסוד"ז וכבר אמרם, מוכח דס"ל דפסוד"ז אף בלא ברוך שאמר חשיבי, ולכא' ממג"א הנז' משמע לא כן.

■ יע ■

בשו"ע סימן ס"ה הביא פלוגתת הרמב"ם והראב"ד והמג"א ביאר הפלוגתא האם גזרו שלא להתחיל במלאכה או אכילה סמוך לעלות השחר או דלא גזרו כיוון שאינו מצוי. ולהלכה הכריע השו"ע בסימן פ"ט ס"ז דלא גזרו סמוך לשחרית [וצ"ב דכאן תליא בפלוגתא] וכ"כ המשנ"ב כאן, ובביאורו"ל פקפק טובא במש"כ הדה"ח דשאר מלאכות אסור. והנה לכאורה דין אכילה סמוך לשחרית דינה כשאר מלאכות והיה צריך להיות שיהיה מותר למאי דקיי"ל כהרמב"ם, והקשה המג"א דבסי' תרנ"ב אסר הרמ"א אכילה בח"ש שקודם עלה, שות' דלולב שאני והרע"א נקט דהתם הוא כדעת הראב"ד [וצ"ב דבסי' פ"ט לא חשש הרמ"א להראב"ד] ומעתה צ"ע דבמשנ"ב בסי' פ"ט ס"ה כתב דאכילה אסורה ח"ש קודם עלה"ש והרי למה דקיי"ל כהרמב"ם דלא גזרו ה"ה באכילה כמפורש זה בדברי הרמב"ם פ"ו מתפילה ה"ד ובמג"א וא"כ מ"ט אסר המ"ב באכילה, וגם בביאורו"ל כאן פשיטא ליה דאכילה אסור וצ"ע טובא. ובאמת דמקור המשנ"ב בסי' פ"ט הוא מדה"ח ורע"א, והנה הדה"ח הא אסר אפי' שאר מלאכות מיהו כבר דחאו המשנ"ב בביאורו"ל, והרע"א כתב להדיא דמקורו מלולב, וכאן כתב דזהו רק לדעת הראב"ד וצ"ע"ג.

סימן סו

■ א ■

כתב הב"ח (אות א) להק' על הרא"ש דתמה על רש"י והרמב"ם שפירשו דין שאלת שלום מפני היראה, דמיירי ביראה מחמת נפשות, ותמה הרא"ש, פשיטא שאי"צ למסור נפש בזה. ותמה הב"ח א"כ מה ישיב הרא"ש אהא דאמר רב יוסף דמה שאמרו במתני' דהעומד בתפילה אפי' המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, מיירי למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם פוסק. והתם נמי תיקשי פשיטא. ולכא' יש לחלק, התם כיון דבעי תנא להשמיע עיקר הדין לגבי מלכי ישראל, חייש רב יוסף לטועה שאפי' למלכי אומות העולם לא יפסיק, מטעם דתפילה הוי עומד לפני הקב"ה, ומחויב למסור נפשו. משא"כ הכא פשיטא כל עיקר דינא דתנא, ולא הול"ל כלל דין שאלת שלום מפני היראה. ודוחק לומר דה"נ קאמר הב"ח, גבי ק"ש נמי איכא למיטעי שמא יאמרו ק"ש מלכות שמים היא, וצריך למסור הנפש, קמ"ל תנא דשואל מפני היראה [ונאמר דאע"ג דתנא קאי נמי אברכות ק"ש, מ"מ דין זה נשנה מפני ק"ש שיש בה מלכות שמים]. זה ק"ק לומר, דא"ה גבי תפילה נמי הו"ל לתנא למיחש שמא יטעו, ואמאי לא פירש, משמע דתנא לא נחית להאי חששא, ורב יוסף הוצרך לכך, כ"ש גבי ק"ש דהו"ל לתנא לישתוק וליכא למיחש שמא יטעו למסור נפש.

ב

עוד כתב הב"ח (שם) להק' על תמיהת הרא"ש הנז' בהערה לעיל, דא"כ מה סבר אותו חסיד שלא ענה להגמון באמצע התפילה, עוד כתב הב"ח להק' על שיטת הרא"ש דפי' דמפני היראה היינו יראת אביו או רבו, והא דין השבת שלום לאביו ורבו הוא מדין כבוד לא מדין יראה, ואדרבה לשאול את אביו או רבו שלום אינו נכון. וציבור בני התורה האברכים שליט"א מתבקשים לעורר אש ולדון בשאלות העצומות של רבינו הב"ח זצ"ל.

[ראש הכולל שליט"א]

ג

כתב הב"ח (שם), דאע"ג דלגבי תפילה איכא חילוק בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם בק"ש אין לחלק. וכתב בסוף דבריו להביא ראיה מדברי רבינו יונה, דפירש דברי הרי"ף שכתב ודברת במ ולא בתפילה, שבתפילה הוא דאין רשות להפסיק כדתנן ואפי' המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, משא"כ בק"ש. אמנם יש להעיר, דיתכן דרבינו יונה ס"ל כהרא"ש ורשב"א דמפני היראה היינו יראת אביו או רבו, וממילא כ"ש מלך ישראל [וס"ל הכי נמי בדעת הרי"ף, ויהיה בזה כדי ליישב פסק הב"י דהכריע נגד מיעוט ראשונים, עי' בב"ח שתמה עליו, ולפי"ז י"ל דאיכא כאן דעת רי"ף ורא"ש, דהיינו ב' עמודי הוראה], משא"כ אי הוה ס"ל כרש"י והרמב"ם דמפני היראה היינו אנס, היה מודה ה"ר יונה, דמשמע דדוקא אנס התירו דומיא דתפילה ולא מלכי ישראל.

ד

המשנה ברורה (סקט"ז) הביא ב' טעמים מ"ש תפילין דהמניחם בק"ש וברכותיה יברך עליהם [לשו"ע דוקא בבין הפרקים, ולהרמ"א אף באמצע הפרק היכא דלא אפשר כגון בק"ש מטעם דאיכא מצוה בכל תיבה שיאמרנה עם תפילין ובאמת ויציב דתו ליכא סיום פרק], לטלית דהכרעת הרמ"א דלא יברך עליהם, והם: א'. טלית אינה חובת גברא. ב'. תפילין אם יאמר וקשרתם ואינו קושר הרי הוא כמעיד עדות שקר, בשונה מטלית דאע"ג דיאמר פרשת ציצית אין באמירתו עדות שקר, שהרי אין חובת הנחה. נמצאו ב' הטעמים משלימים זה את זה. [ומילת 'וגם' במ"ב קצת צ"ב]. ומ"מ יש לדון באם אפשר לו לקיים מצוה עוברת דיש בה חיוב גברא (כגון ד' מינים) בק"ש וברכותיה [שאין בה טורח, עי' מ"ב סי' ע סקי"ח] האם יברך. דיש לומר להכי שמעי' כאן נמי לטעם הראשון שמחלק בין חובת גברא לאינו חובת גברא.

ה

פסק המשנה ברורה (סקט"ז) דמי שמתבייש לשבת בבית הכנסת כשאינו מעוטף בטלית, לכו"ע יכול לברך עליה בין הפרקים [פירוש, אף להכרעת הרמ"א דבטלית לא יברך אלא לאחר התפילה], וכ"כ המ"ב בסי' נג סק"ה. והעיר בשו"ת שבט הלוי (ח"ג סי' טו אות ז) דלכא' צ"ב מ"ט יברך, הלא יכול להתעטף בלא ברכה, וליכא תו ביוש. ואבן העוזר לשיטתו דאין להתעטף בלא לברך. והביאו בשם הגר"ח קצ"ל (הו"ד במשנה אחרונה), דכיון דאיכא ביוש איכא היתר גמור להתעטף בטלית וממילא מצי לברך. אמנם לכא' צ"ב, סו"ס יש שיטה בראשונים [דכ"פ הרמ"א] דמתעטף בלא ברכה, [בשונה מדעת השו"ע דהוא כר"י (בתוס' ברכות יד: ד"ה ומנח) דאף טלית בברכה, ובשונה

ריצח דאורייתא סימן סז

מדעת התוס' (שם) דלא יתעטף כלל], ומאחר דמעיקר דינא להרמ"א מתעטף בלא ברכה, מהיכן אתא מצב של ביוש, נהי דאם היה אסור להתעטף היה ביוש, מ"מ השתא עיקר דינא דמותר, וליכא ביוש, והיתר ברכה מהיכן בא.

■ , ■

צ"ע אמאי השמיט הרמב"ם [קר"ש ב. יז] דינא דגמ' (ברכות יד. יד:) אי חוזר ואומר אמת או לא?

■ ז ■

לדעת הרמב"ם [הנ"ל.] לר"י אפי' באמצע הפרק לא יפסוק, קשה שלכאוף הוא סותר למש"כ לעיל דלר"י יפסיק כבאמצע הפרקים?

■ ח ■

ועוד צ"ע שסותר הכס"מ [שם.] למש"כ בשמו הב"י [סו"ס נט] שאין להפסיק כלל בין הברכות לק"ש?

■ ט ■

צ"ב מה ביאור המחלוקת המפרשים האם בעי למסמך ה' אליקכם אמת?

■ י ■

צ"ע גדול איך חייב לענות אמן יהא שמיה רבה באמצע ק"ש (סי' סו ע"ג) הרי נפטור אותו מטעם עוסק במצות פטור מן המצוה שהרי תרי מצוות של ק"ש ומצווה של נקדשתי של קידוש השם ומהיכא תיתי דאינו בכלל עוסק במצוה פטור מן המצוה?

[אהרן לייב פרימנד]

סימן סז

■ א ■

קיימא לן, המסופק אם קרא ק"ש חוזר וקוראה עם ברכותיה [שו"ע סימן סז], וכתב המשנה ברורה סק"ד, דלכא' אם ודאי קרא הדאורייתא דק"ש, דהיינו פסוק ראשון או פרשה ראשונה [לכל אחד מן הדעות], אין צריך לחזור לקרותה דנמצא ספיקו על הדרבנן שבק"ש וספק דרבנן לקולא. אלא דהעיר מ"ב מסימן סד ס"ג וס"ד דלא משמע כן, ולכן הוצרך לומר דמעיקרא כך תיקנו [והוא ממג"א]. ומלבד דצריך טעם אמאי תיקנו כן, בשלמא במקום שמסופק אף על הדאורייתא שפיר אמר הרשב"א לבאר דתיקנו כיון דחוזר על הדאורייתא חוזר על כל ק"ש אף על דרבנן שבה, אולם הכא אינו נוחת לחזרה אלא משום הדרבנן ומה סברת התקנה בזה. ואף בה"ל ד"ה ספק לא כ"כ ניחא ליה זה עי"ש. ועוד קשה, דבמ"ב סי' סד סק"ז כתב לבאר [בשם פר"ח ופמ"ג] הטעם דאפי'

בפרשה שניה חוזר, משום שעוסק בקריאה, ונראה הכוונה לומר, דכיון דעוסק במעשה הקריאה חייבוהו להשלים קריאתו כהוגן ולכן אפי' על ספק דרבנן חוזר, משא"כ הכא אי לא מיירי שעוסק בקריאה ממילא הדר דינא דספק דרבנן לקולא ולא חייבוהו לחזור מחמת פרשה שניה. וצ"ב.

סימן עא

א

צ"ע מאי שנא הבדלה מברכת השחר מ"א בסוף ס"ק א' סובר אונן לאחר ד' שעות אינו מברך ברכה"ש כיוון שבשעת חובתו בבוקר לא היה חייב, זה סותר למה שפסק הר"מ מרוטנבורג מובא בטור יו"ד סי' שמ"א ס"ב לעניין הבדלה וכן נפסק בשו"ע דיבדיל אחר הקבורה עד יום ג', כיון שעדיין זמן הבדלה אף דעיקר חיובו במוצ"ש, ואף דהרא"ש שם פסק דמה"ט אינו צריך להבדיל, וכאן נמי כמה אחרונים חולקים על דינו של מג"א, מ"מ לא משמע דדין המ"א תלוי במח' שם?

ב

אי אונן מוציא אחרים בדיעבד? מסתפק החכמת שלמה או"ח סי' ע"א אם אונן הוציא אחרים בברכה אם יצאו או לא דמסתפק אי מיקרי בר חיובא או לא דנוכל לומר דלא קרי בר חיובא כיון דעכשיו פטור ומילא אינו יכול להוציא אחר או דנאמר דכיון דיתחייב לאחר זמן שעבר אנינות מיקרי בר חיובא, עיין בתשובתו ליו"ד סי' שמ"א שהאריך בזה. וקשה דהנה מבואר בתוספתא דתרומות פ"א דעיתים חלים ועיתים שוטה כשוטה לכל דבריו, הרי חזינן דאף פיקח לאחר זמן כיון דעכשיו הוא שוטה מה שהוא יתחייב לאחר כך לא משוי ל"י בר חיובא.

ג

כתב הכסף משנה לדייק דרמב"ם דס"ל דאפילו לא מוטל עליו לקבורו פטור מכל המצות וכל דיני אונן עליו, וסיים שכן כתבו הר' יונה והרא"ש ולכא"ש יש לעיין הרי הר' יונה הביא מעשה דאמו של ר"י אחותו של ר"ת, משמע לא ס"ל כהרמב"ם. וי"ל דסיים שם דבאותו עיר לא היה מיקל ר"ת (ודלא כתוס' שכתבו איפכא בדעת ר"ת) מוכח דס"ל לר' יונה דכל שהוא אבל אע"פ שאינו מוטל עליו פטור וכל דיני אונן עליו דאל"כ באותה עיר אמאי פטור, וכ"ת בעיר אחרת אמאי משמע שמודה לר"ת, וי"ל התם ליכא ביזוי למת, וס"ל דמהאי טעמא אפילו שלא מוטל עליו לקבורו כל דיני אונן עליו.

ד

בן רח"ל שאבא שלו ל"ע רשע או שאינו שומר שבת אם הבן צריך לבטל קריאת שמע ותפילה בשביל קבורתו

ה

ברכות השחר עד שעה רבעית

(משנה ברורה) (סימן נב סק"י וז"ל ומ"מ לכתחלה צריך ליזהר שלא לאחר הברכות יותר מד' שעות על היום אך בדיעבד עכ"פ יכול לברך אותם עד חצות כי כן מוכח מהרבה אחרונים שלא הפסיד הברכות אחר ד' שעות והמקיל לסמוך בדיעבד על הגדולים הנ"ל ולברך אותם אחר חצות אין למחות בידו ועיין בבה"ל),

השאלה אם נקבר אחרי 4 שעות אם צריך לברך שהרי הוא לא היה בחיוב ועכשיו זה זמן של ברכות רק בדיעבד אם רק על אחד שהיה בחיוב גמור לפני סומכים על המיקל של המשנ"ב

ו

אם נקבר שחרית אחרי הזמן ולא התפלל אם יש עניין להתפלל מנחה שתיים לתשלומין הנז' בשעה 5.40. האדם קם בשעה 7 וקיבל בשורה רח"ל שהוא אונן ופטור מכן ולהבא.

כנ"ל לגבי צהריים שיכול היה להתפלל מנחה גדולה

וכנ"ל ערבית שקיבל את הודעה שעה אחרי השקיעה

השאלה אם במקום כזה חייב תשלומים שהרי אם נאמר שהיה כבר בחיוב בזמן שחרית עד הפטור

ז

לא נקבר עד יום ראשון בבוקר. אם עושה הבדלה אחר התפילה של שחרית? ואם מזכיר אתה חננתנו בשחרית?

ח

אכל לפני הקבורה כדי שביעה וחייב בברכת המזון דאורייתא, אם אחרי הקבורה עדיין שבע אם יכול וחייב לברך?

ט

משנ"ב סי' ע"א סק"ו

מבואר מדבריו דהא דפוסק המחבר דאין מוחין בידו הוא דעת הראב"ה ושדעת הרש"ל לחלוק ועכשיו לא נהגו כדעת הראב"ה, ע"כ.

יש לעיין קצת דהמעין בדברי הראב"ה מבואר שהתיר לכתחילה להתפלל אם יש לו מי שיתעסק בצרכי המת וודאי שהב"י לא פסק כדעתו אלא שהכריע שאם יש מי שמתפלל אין מוחין בידו אבל לא לכתחילה וזה הוא דעת המחבר דאין מוחין בידו אבל שדעת הרש"ל שפוסק דלא כראב"ה הוא הנכון להלכה, וצ"ע.

שו"ר בביאור הגר"א הבין כן בדעת הראב"ה שזה רק בדיעבד ולא לכתחילה כך הבין בדעתו דלא כמו שמשמע מפשטות לשון הראב"ה, ודו"ק.

[הערת ה"ר נח קליין]

ריצח דאורייתא סימן עא

■ י ■

על מה סומכים העולם להתפלל ולומר קדיש או פסוקים או לקרא בתורה בקברים סמוך לקבר ד' אמות

אז על תחינות ובקשות בקברי צדיקים ודאי שאין בזה לועג לרש ועל פסוקים וקדיש שהם לצורך המת אז בספר גשר החיים כתב דמותר ולהן פסוקים וקדיש רק בחוץ מד' אמות של קבר **אבל** על תפילה וקריאת התורה צ"ע מה ההיתר אז על קבר הרשב"י וקבר ר"מ בעל הנס אז כתב במנחת אליעזר שמותר משום שהם קבורים במערה והוי כרשות בפני עצמה ועל קבר רחל יש מתרצים מכיון שהיתה לפני קבלת התורה אז לא היה לה ציווי אז ליכא לועג לרש **אבל** על שאר קברים צ"ע למה נהגו להתפלל שם

[הערת ה"ר י.א. רוטמן]

■ יא ■

משנ"ב סימן ע"א סק"ד

במשנ"ב דאם נמשך האנינות עד לאחר ד' שעות דעת המג"א דפטור כיוון דבשעת עיקר חיובי שהוא בבוקר היה אז פטור.

מבו' במ"ב דשעת החיוב דברכות השחר הוא עד ד' שעות ואם נקבר המת קודם ד' שעות יכול שפיר לברך אף לפ"ד המג"א.

והנה במחצית השקל בי' דעת המג"א דשעת החיוב דברכות השחר היינו כמבו' בגמ' דכשנעור משנתו אומר אלוקי נשמה וכששומע קול תרנגול אומר אשר נתן וכו'.

ולפי"ז צ"ב מה שייך זה לעד ארבע שעות והרי לכאור' תלוי זה בזמן הקימה ואם היה אז אונן אזי גם אם נסתיים האנינות מקודם אין סברא לחייבו. ובאמת דבשו"ע הרב כתב דאף אם נקבר קודם זמן ק"ש ותפילה פטור כיוון דבשעת חיובו דהיינו כשקם מהמיטה היה פטור. וצ"ע דעת המשנ"ב.

[הערת ה"ר יעקב ישראל שטרן]

■ יב ■

הרהור בדברי תורה בארבע אמות לקבר?

■ יג ■

לקרא קריאת שמע בתוך ארבע אמות לקבר של נפל או של שוטה?

■ יד ■

ברכת הרעמים והברקים בארבע אמות לקבר (מצוה עוברת)?

■ עו ■

אמירת תפילת הדרך בנסיעה ברכב עם מת?

ריצחא דאורייתא

סימן קכג

■ עז ■

לקרא קריאת שמע ולהתפלל ליד קבר צדיק בתוך בית הקברות כללי?

■ יז ■

לקרא קריאת שמע ולהתפלל ליד קברי צדיקים והטעם?

■ יח ■

לומר קדיש ותהלים לעילוי נשמת ליד קבר והטעם?

■ יע ■

אונן במטוס אם חייב בקריאת שמע במטוס?

■ כ ■

בזמנינו שמוסרים המת לחברה קדישא אם אונן יאמר קריאת שמע ויתפלל?

[בני החבורה]

סימן קכג

■ א ■

יש לשאול שאלה גדולה מדוע אנו מבקשים על בנין ביהמ"ק יה"ר שיבנה ביהמ"ק במהרה בימנו מדוע לא תיקנו אנשי כנה"ג לתקן לאמר את זה בנוסח התפלה גופה?

א. יש מקום ליישב שאכן כן תיקנו את זה לאמר את זה בתוך התפלה וכמו שאנו אומרים כן בבונה ירולשים וברכת את צמח דוד עבדך שאז זהו בקשה כוללת על כל בנין ירושלים והחזרת מלכות בית דוד.

ב. שבעיקר תיקנו לבקש על בנין ביהמ"ק רק אחרי שאנו מבקשים ומתפללין על השלון כיון בנין ביהמ"ק תלוי ועומד באחדות והשלום שיהיה בעמ"י כנודע.

ג. כתב הרמ"א סימן קכג לבאר את הענין ונהגו לומר אח"כ י"ר שיבנה בית המקדש כו' כי התפלה במקום העבודה ולכן מבקשים על המקדש שנוכל לעשות עבודה ממש

ד. כתב הבאר היטב [או"ח סימן קכג.א] בתשובת חוט השני סימן נ"ד דבזכות ג' פסיעות זכה נבוכדנצר להחריב ב"ה ולכן אנו פוסעים ג' פסיעות ומתפללין שיבנה בית המקדש.

ה. עוד אנו מוצאים בדברי הקיצור שלחן ערוך [סימן יח.]

ו. כתב הקיצור שלחן ערוך [סימן יח. יב] שכת רק אחרי שאנו סיימנו את התפלה שהיא במקום הקרבנות [עיין ברכות כו:] ואח"כ ראוי ונכון לבקש ולהתחנן על בנין בית המקדש וז"ל ואומר יהי

ריצחא דאורייתא סימן רטו

רצון וכו' שיבנה בית המקדש וכו' כי התפלה היא במקום העבודה. ולכן אנו מתפללים על בנין בית המקדש שנוכל לעשות את העבודה ממש במהרה בימינו.

סימן רטו

א

איך עונים אמן כשגוי מברך לעבודה זרה? הרבינו יונה כתב דמותר לענות אמן על ברכת גוי אם שמעו כל הברכה, ולכאורא לא אכפת לי מה שהוא מתכוון לעבודה זרה, וצריך לשמוע כל הברכה, משום דאולי פירש בפיו לאיזה שהוא דבר מסוים. ומהו הסברא שנאמר דלא אכפת לי הכוונה, הרי כיוון לעבודה זרה, ויש לעיין.

[הערת ה"ר מנחם מנדל וינשטוק]

ב

למה בכותי צריך לשמוע כל הברכה? ראינו במשנה בברכות נ"א עמוד ב' שאם שמע את כל הברכה מכותי יוכל לענות אמן ואם לא שמע לא, ומסביר רש"י שם ד"ה עונין אמן, שמא בירך להר גריזים. וצריך להבין דאם בשמע כל הברכה אני אומר דלא התכוון להר גריזים, למה לא מספיק שישמע את השם? למה אין שם השם מוכיח שלא בירך להר גריזים?

[הערת ה"ר יצחק שגיא]

ג

איך יכול להיות שגוי קל מכותי, במשנה כתוב שבכותי צריך לשמוע כל הברכה ותלמידי רבנו יונה החמירו שכותי כהיום צריך לשמוע את כל הברכה ובגוי אסור לענות אפילו שמעו כל הברכה, והרא"ש אומר שכותי דינו כגוי, אבל הטור בא וחדש חידוש דגוי יותר קל מכותי, שבכותי צריך לשמוע כל הברכה ובגוי אין צריך לשמוע כל הברכה ולא מצינו כדעה זאת בשום מקום, ויש לעיין.

[הערת ה"ר מנחם מנדל וינשטוק]

ד

מה רצה רבנו יונה לחדש בכותי. רבנו יונה בברכות דף נ"א עמוד ב' ד"ה ונראה למורי וזה לשונו והכותי בזמן הזה כמו נכרי דינו ועונין אחריו אמן כששומע כל הברכה מפיו. ולא הבנתי דהרי כותי גם במשנה כבר כתוב שעונין אמן אם שמע כל הברכה ומה חידש לנו כאן בכותי בזמן הזה וצריך עיון.

[הערת ה"ר אהרן לייב פרמנד]

שאלות שונות בעניי תפילה

א

מבואר בשו"ע [קסד.ב] וכן הוזכר בסימן [ד.כא] שאם נגע באמצע הסעודה במקומות המטונפים בגופו צריך ליטול ידו ולחזור ולברך ענט"י לאכילה ולמה אנו מוצאים שלא נהגו בזה?

ב

מבואר בגמ' בברכות לא. וכן נפסק בשו"ע [צג.]. שאין לעמוד ולהתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה וא"כ וי שלתמוה על מה שנהגו בישובות ובכוללים ללמוד בעיון סמוך לתפלה וביותר על מה סומכים הישובות שאומרים שיעור כללי לפני התפלה והרי זהו ממש לא מתוך הלכה פסוקה?

ג

על מה סומכים העולם שלא אומרים בסוף הסדר את הקדיש דרבנן שמבואר ברמב"ם בסדר התפלה שזהו חובה וכמו שדייק מדברי הערוה"ש [נו.]. וא"כ תמוה מדוע לא נוהגים לאמר את הקדיש היום ואל לייב ולאמר [כמו שמטו בשם הרב שך וכך אמר הגר"ח ק.]. שאין סוף לתורה שהרי בין כה מפסיקים בשביל תפלת מנחה ומה בצע שלא יאמרו את הקדיש דרבנן שעליו העולם כולו עומד כמבואר בסוטה מט: ?

ד

על מה סומכים העולם לעבור לפני המתפלל היום והרי זהו איסור גמור כמבואר בשו"ע קב.].

ה

יש לתמוה מהו הטעם שאכן אמרין שאין לענות על הקדיש בשעה שהוא עוד בשמע

ו

האם המוהל אחרי הברית צריך ליטול ידים גם מדין מקיז דם ועוד מן הדין שנוגע הוא במקומות המכוסים כמבואר בסעיף יח.

ז

מבואר במנחות צט: שאליבא דרשב"י אדם מקיים את מצות והגית בקריאת שמע שחרית וערבית ותמוה שלמה אנו אומרים שהוא יכול לצאת בכה"ג ולמה שלא נדון שהוי כעושה מצות חבילות חבילות?

ריצח דאורייתא ~ שאלות שונות בעניני תפילה

ח

הנה נפסק בשו"ע [סו.ג] שלקדיש קדושה וברכו מפסיק אפי' כאשר הוא נמצא באמצע קר"ש ותמוה שמדוע אנו אורים שהוא צריך לפסוק שהרי קי"ל [ברכות יא. טז. סוכה כה.] שהעוסק במצוה פטור הוא מן המצוה ומדוע שלא נפטור אותו בכה"ג מחמת זה שהוא עוסק במצוה?

ע

הן עם כלביא יקום' פירש"י כשהן עומדים משנתם שחרית [במדבר כג כד.] אקרא הן מתגברין כלביא וכארי לחטוף את המצות ללבוש טלית לקרוא את שמע ולהניח תפילין ע"כ. ויש לעיין מהו הטעם שהזכיר רש"י קריאת שמע קודם הנחת תפילין הא אמרינן [ברכות יד:] ויש לדקדק כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים'

ס

יש לעיין מדוע אנו לא מוצאים שתיקנו ברכה מיוחדת על המצוה של התפלה?

יא

הנה ידועה דעת הגר"א [מז סוף סעיף ד.] שס"ל שאכן יש ברכת התורה לא רק על לימוד תורה אלא אף על הרהור שנאמר הגיון ליבי ותמוה שהרי בכל מקום אמרינן שאין מברכין ברכה על מצוה הנעשית בהירהור [עיין טור תלו. וב"י או"ח תלב. גבי ביעור חמץ.] וא"כ מדוע כאן הוא כן מברך ובפרט שהגר"א גופיה [או"ח ח.א.] ס"ל שאין מברכים על מצוה במקום שאין בה מעשה ולמה הכא כן מברך על הירהור?

יב

הנה אמרינן ברכות ל: שאפילו נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק וביארו הרמב"ם והרע"ב שם על המשנה כיון שעל פי רוב אין הנחש הוא מסוכן [ורק בעקרב הוא צריך להפסיק.] ותמוה שהרי קי"ל [יומא פב.] שאין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב וכאן הרי יש חשש וצד שהוא כן מסוכן ולמה לא יפסיק?

יג

הנה בברכות כ: לפיגי רבינא ור' חסדא האם הרוהר כדיבור דמי או לאו כדיבור דמי וצ"ע למא"ד שסבירא ליה שהרהור כדיבור דמי למה מי שמהרהר בדברים אחרים בשעת התפלה אין חשוב כהפסק בברכות?

■ יד ■

הנה קיי"ל שמצות צריכות כוונה [ס. ד. תקפט ז.ח] וא"כ יש לתמוה שאיך אמרו [כתובות פו. חולין קלב:] שמי שלא רוצה לקיים מצות עשה כגון סוכה לולב וכד' כופין אותו עד שתצא נפשו ותמוה שמה מהני הכפייה הזאת מאחר שסו"ס הוא לא מכוון בקיום המצוה?



שאלה להלכה למעשה

— א —

האם מותר לצאת לטיול בבוקר לאחר שחרית, קודם זמן מנחה, באופן שיפסיד תפילת מנחה בציבור, כאשר מצד הצורך שלו הוא מסלול ארוך, שבכל שעות תפילת מנחה אין במרחק מיל מנין שמתפללים מנחה.

וכן מה הדין לצאת לאחר שהגיע זמן מנחה ולא התפלל מנחה גדולה, ובשעות הצהרים אין להשיג מנין במרחק מיל, ואם יצא לטיול לא יהיה לו שם מנין.

ולכאורה נידון זה תלוי בכמה דברים:

א. האם חיוב ג' תפילות הוא דין ביום, וממילא גם בבוקר נחשב כבר זמן חיוב בתפילות של אותו יום, או שכל תפילה חיובה רק משעה שהגיע זמן של אותה תפילה, וממילא אינו חייב בבוקר בתפילת מנחה.

ב. האם הדין שבמרחק מיל אינו צריך לחזור אחר עשרה הוא בגדר הותרה או דחוייה, דהיינו הותרה פי' שלא חייבו כלל היכן שהוא במרחק מיל, ודחוייה פי' שהוא בגדר פטור ואנוס, שאם הוא בגדר הותרה, א"כ כיון שאין חיוב, בכה"ג ודאי יכול לצאת קודם זמן החיוב, אבל אם הוא בגדר אנוס, א"כ הוא מכניס עצמו לאנוס.

ג. גם אם הוא דחוייה והוא מכניס עצמו לאנוס, יש לדון האם אסור להכניס עצמו לאנוס בחיוב דרבנן.

ד. האם תפילה בציבור הוא בגדר חיוב גמור, או שהוא מעלה שצריך להשתדל לחזר אחריה.

ה. האם צורך של טיול הוא נכלל בצרכים שעליהם דיבר השו"ע ביוצא לדרך.

ו. האם צריך למדוד ולשער את עצמו כמה הצורך שלו בטיול דווקא מסוג זה.

ז. האם גם כשיוצא אחר שהגיע זמן מנחה ולא הספיק להתפלל מנחה גדולה, ובשעות שרוצה לצאת אינו יכול להשיג תפילה בציבור, כיון שאין מניינים בשעות אלו במרחק מיל ממקומו, האם כיון שבשביל להתפלל בעשרה (יכול) צריך להישאר במקומו עד שיגיע הזמן שיהיה לו עשרה, ממילא נחשב שיש לו בתוך מיל עשרה, וחייב להישאר כדי להתפלל בעשרה, או שכיון שיוצא לדרך עכשיו כשאין מנין, ובשעות שיהיה בטיול גם לא יהיה מנין במרחק מיל, א"כ נחשב שאין לו מנין במרחק מיל, ואין צריך לחזר אחר עשרה.

ח. האם צריך לדחות הטיול ליום אחר, שבו יספיק להתפלל מנחה גדולה קודם שיצא.

סימן ח

א

האם מותר ללבוש טלית קטן על בשרו ממש [כמצוי שעושים גופיה ציצית]?

אורחות חיים ציצית ד, [ויש לדון במש"כ אע"פ שהוא תחתון, האם הכוונה על בשרו ממש, או לאפוקי שאינו למעלה ממש]. ברכ"י סי' ח' סק"ז, אול"צ ח"ב פ"ב ה"ד, שו"ת רבבות אפרים ח"ד סי' טו אות א.

ב

האם מותר ללבוש טלית קטן בביתו ולכון שלא לפטור את הטלית גדול, או דיש לחוש לברכה שאי"צ?

עי' שו"ע סימן קעד ס"ד, שערי תשובה סימן מז סק"ב, רב פעלים ח"ב חאו"ח סו"ס ה', שו"ת בית שערים חאו"ח סימן לב, כה"ח סימן ח אות נ.

ג

מחליף טליתו בטלית אחרת, ובשעה שפשט הראשונה דעתו על הטלית האחרת, האם צריך לחזור ולברך?

אשל אברהם (בוטשאטש) בסעי' יד, חסד לאלפים סימן ח סעי' י, בא"ח ש"ר בראשית י, כה"ח אות נה.

ד

אם נפסלו ציציותיו אחר שלבש טליתו, האם כשחוזר ומתקנם צריך לחזור ולברך?

עי' מ"ב סקמ"א, ומשמע דבכה"ג צריך לברך, וכ"ה בסימן יט במ"ב סק"ג. ועי' שו"ע סימן כה סעי' יב ובמ"ב סק"נ ובבה"ל ד"ה אינו צריך. ועי"ש כה"ח אות נ. ולפי"ז אף בנידו"ד י"ל לדעת כה"ח ספק ברכות להקל.

סימן כא

א

האם מותר להכניס 'גארטל' לבית הכסא?

כה"ח אות יד. שו"ת משנה הלכות ח"א סימן כג. שו"ת ויברך דוד ח"ב סימן יט. שו"ת באר שרים ח"ד סימן נו.

סימן כב

■ א ■

האם מברכים שהחיינו על טלית קטן?

בן איש חי שנה ראשונה בראשית ז, כה"ח אות ה, שו"ת הר צבי או"ח ח"א סימן כא, שו"ת אגרות משה או"ח ח"ג סימן פ, הליכות שלמה פ"ג סעיף יג.

סימן כד

■ א ■

אם אין לו טלית האם ימתין עד שיהיה לו ואפי' יפסיד תפילה בציבור?

יש להקדים דלענין תפילין הוא פלוגתת הפוסקים, עי' סימן סו במג"א סקי"ב ושם במאמ"ר סק"ח, פרי חדש סימן תצו, מ"ב סימן סו סק"מ. ולענין ציצית עי' שו"ת אמרי יושר ח"ב סימן רא אות ב, ועי' מ"ב סימן סקי"ג, אלא די"ל אם בתפילין ס"ל דלא יפסיד, בציצית לא כ"ש, ולפי"ז הא דמשמע מסי' יב דדוקא דאית ליה מידי לא יפסיד לאו דוקא הוא, ועי' שו"ת באר משה ח"ה סימן ה אות ה.

■ ב ■

איטר יד היכן יאחז הציציות, בשמאל כל אדם או בשמאל ידיה?

שו"ת באר משה ח"ב סימן ה אות ד, ספר מסכת תפילין להגר"ח ק בקונטרס איש איטר (עמ' סח), [ויש לדון מדברי המדרש [שוחר טוב] תהילים לה דמוכח דיש ענין בכנגד הלב].

סימן מח

■ א ■

האם צריך להפסיק בין תיבת אביי לתיבת הוה כדי שלא תצטרף י' דאביי לתיבת הוה?

עי' לשון הטור דהשמיט תיבת הוה וכ"ה ביומא לג, תוספות שבועות לה. ד"ה 'באלף דלת', אשל אברהם בוטשאטש, כה"ח אות א, יביע אומר חלק ח סימן יא.

■ ב ■

האם אף לענין שארי מצות אמרי' כל הקורא בתורה באותה מצוה כאילו קיים?

של"ה מאמר תורה שבכתב אות יא, המבי"ט בבית אלוקים שער התשובה פ"ט, אור החיים הקד' ריש פרשת בחוקותי פירוש יד על אם בחוקותי תלכו, חתם סופר סוף פרשת נצבים.

סימן מט

■ א ■

האם מותר לומר פרשיות 'קדש', ו'והיה כי יביאך' בעל פה עם התפילין.

פתח הדביר סק"ב. כה"ח אות ז.

■ ב ■

האם צריך לומר אמירת 'ויכולו' בליל שבת מתוך סידור?

שמירת שבת כהלכתה פרק מז סעיף לא והערה קנב, הלכות שבת בשבת פרק ז והערה 16. ועי' כאן בפסקי תשובות דבמוציא אחרים חמיר.

סימן נא

■ א ■

האם לנשק את הציציות לאחר ברכת ברוך שאמר קודם שהתחיל מזמור לתודה או לאחר שהתחיל?

עי' מעשה רב אות לט, ולפי"ז ה"נ ינשק לאחר שהתחיל 'מזמור לתודה' ע"פ משנ"ב סק"ד, ויתכן לחלק. ועי' שו"ע סימן כח סעיף ג, ובשו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סימן י.

■ ב ■

האם נשים חייבות בפסוקי דזמרה?

ערוך השולחן סימן ע סעיף א, משנ"ב סימן ע סק"ב ובשעה"צ שם, קובת תשובות להגרי"ש אלישיב ח"א סימן יד.

■ ג ■

חתם ברוך אתה ה' ולא הספיק לומר מלך מהולל בתשבחות, ושמע יהא שמיא רבא, האם יענה אמן קודם שיסיים החתימה?

עי' משנ"ב בסימן זה סוף סק"ב, משנ"ב סימן נד סק"ג, ביאור הלכה סימן סו ד"ה 'לקדיש ולקדושה'.

■ ד ■

האם הנוהגים כהשו"ע צריכים לענות אמן אחר סיום ברכות ההפטרה?

רא"ה ברכות מה: ד"ה תני חדא, מאירי מגן אבות (ענין א), ברכי יוסף סימן רטו סק"א, בן איש חי שנה ראשונה פרשת מסעי אות יד, כה"ח סימן רטו אות א.

ריצחא דאורייתא סימן נב

ה

האם מותר להפסיק בפסוד"ז לענות אמן על תתקבל, על ישראל, יהא שלמא, ועושה שלום שבקדיש?

מגן אברהם סימן סו סק"ו, ושאר אחרונים שם. שואל ונשאל ח"ד או"ח סימן כו, ועי' בן איש חי שנה ראשונה פרשת ויגש אות י, כה"ח סימן סו אות כג, שו"ת אוהב משפט או"ח סימן ב.

י

האם מותר לכתוב בעת פסוקי דזמרה?

שו"ת אור לי (להשדי חמד) סימן עב, שו"ת שלמת חיים או"ח סימן מו, כה"ח סימן נא אות יז, שו"ת בצל החכמה ח"ד סימן פח, תשובות והנהגות ח"ב סימן מ.

ז

לא היה להם עשרה קודם פסוד"ז ובאמצע פסוד"ז יש להם עשרה, האם יכולים להשלים באמצע פסוד"ז קדיש דקודם הודו. ומה הדין ליתום?

קשר גודל (להחיד"א) סימן ז אות לה, שערי תשובה סק"ג, כה"ח סימן נג אות יג, ספר שערי הלכה ומנהג סימן סג. ולענין יתום - עי': שו"ת שאילת שלום סימן מג, אלף המגן על מט"א בדיני קדיש שער ד סק"ח, שו"ת רב פעלים ח"ב סימן יד, שו"ת מהרש"ג ח"א סימן מג, שו"ת לבושי מרדכי ח"א סימן קיב, שו"ת אור לציון ח"ב פמ"ה אות א.

ח

לקום מפני תלמיד חכם או זקן באמירת הקורבנות ופסוקי דזמרה.

רוקח סימן שסט, ברכי יוסף יורה דעה סימן רמד סק"א, שו"ת שלמת חיים סימן נה.

ע

מי שלא כיוון בפסוק פותח את ידך, האם יכול לחזור מיד לומר את הפסוק או שצריך להמתין מעט?

שו"ע סימן סא סעיף ט ובמשנ"ב שם סקכ"ד, עוד יוסף חי (להבא"ח) ויגש ח, תשובות הגרח"ק ח"ג עמ' ח.

ס

האם אפשר או עדיף לומר פסוקי דזמרה בקול רם?

ספר חסידים סימן יח, אליה רבה סימן קא סק"ד, משנה ברורה סימן קא סק"ז.

סימן נב

א

מי שדילג בפסוקי דזמרה, ואח"כ נתעכבו הציבור וכד' ונמצא שיש לו זמן, מה יעשה?

שו"ת אגרות משה או"ח ח"ב סימן טז, לקט קמח החדש סימן נד סק"ג.

ריצחא דאורייתא סימן נג

■ ב ■

האם אשה תדלג מפסוקי דזמרה כדי להספיק תפילה בציבור?

הליכות שלמה תפילה פרק ה דבר הלכה סק"ד, אשי ישראל מהגר"ק פרק יב הערה מח.

■ ג ■

מי שהגיע לתפילה בזמן, והציבור ממהרים, האם ידלג פסוקי דזמרה או יאמרם בנחת כדרכו אע"ג שיפסיד תפילה בציבור?

שערי תשובה סק"א 'ואמנם כל זה', ערוך השולחן סימן נא סעיף ט.

סימן נג

■ א ■

התחיל יוצר אור ושכח לומר ישתבח (מצוי שממתין מלומר ישתבח ושומע קדיש ונגרר להתחיל יוצר עם הש"ץ) האם יאמר ישתבח בבין הפרקים – אחר חתימת יוצר המאורות?

מאורי אור חלק באר שבע דף כז. אור לציון ח"ב פרק מה יא ושם בהערות, קנין תורה ח"ב סימן קכג, שו"ת לבושי מרדכי תניינא או"ח סימן טז.

■ ב ■

האם אפשר למנות בעל תשובה שבעברו חילל שבת בפרהסיא?

עי' חזו"א יו"ד סימן א סק"ו, שו"ת אגרות משה אבן העזר ח"א סימן פב ענף יא, שו"ת דברי מלכאל ח"ו סימן יא אות ב, שו"ת זכרון יהודה (גרינוואלד) ח"א סימן ו, שו"ת מלמד להועיל או"ח סימן כט, תשובות והנהגות ח"א סימן צט.

■ ג ■

האם מותר להוריד מי שאינו 'בן עשרים' לתפילת מוסף?

שו"ת שערי דעה ח"א סימן יז, שו"ת דינא דחיי סימן פח, שו"ת ציץ אליעזר ח"א סימן א, שו"ת באר שרים ח"ב סימן סד אות ג.

■ ד ■

האם יש עדיפות לבעל זקן מלמגלח?

ב"ח אות ב ד"ה ולענ"ד נראה [שם ויש לו הדרת פנים], לבוש סעיף ו [שתלה הדבר בנער], ערוך השולחן סעיף י [נער ורך בשנים].

[ויתכן דאף הלבוש וערוה"ש לא פליגי אב"ח דיש מעלה בהדרת פנים. והתם בענין עיקר הדין מיירי. ודלא כמי שרצה לעשות בזה מח'].

■ ה ■

האם קטן יכול לומר קדיש דרבנן שיש אחריו 'ברכו'?

ריצחא דאורייתא סימן נג

ברכי יוסף סימן קלג סק"ג, שו"ת בית יהודה עייאש סימן כב, שדי חמד ח"ד מערכת אבילות אות קנ, קצות השולחן סימן כד בבדי השולחן סקל"ו, שו"ת אור לציון ח"ב פ"ה תשובה יד.



ש"ץ שבניגונו נשמע קול הברה, האם חשיב כדיבור וניחוש להפסק?

ערוך השולחן סימן קכח סעיף לה, שו"ת אגרות משה או"ח ח"ג סימן ח [שם ולא דמי לניגונים כו'], שו"ת שבט הלוי ח"ה סימן טז אות א.



האם מותר לנגן בעת אמירת שם ה'?

שו"ת חיים שאל (להחיד"א) סימן לח אות ע [ושהשיבו לו "רננו צדיקים בה"י"], שו"ת מכתם לדוד או"ח סימן י בד"ה לא זו, שו"ת יחוה דעת ח"ב סימן ה.



האם מותר לכהן מבני אשכנז [שאינו בקי בהיגוי הנכון] לירד לפני התיבה או לישא את כפיו בבית כנסת של בני עדות המזרח?

מכתב מהגרש"ז אוירבך ז"ל מובא בתחילת ספר שיח הלכה חלק ג, שו"ת אור לציון ח"ב פ"ח תשובה ו. [ואפי' אם מצליח להגות נכון ע"י טורח, לדברי האוסר (הגרש"ז) לא יהיה לבן אשכנז היתר ע"י זה, דעי' ברכי יוסף סימן נג סק"ה ואכמ"ל].



במקומות שמנהג המקום לילך בשרוולים קצרים, האם יכול הש"ץ לגשת כך?

שו"ת ישכיל עבדי (לר' עובדיה הדאיה) ח"ז קונטרס אחרון סימן א, וח"ח סימן כד, שו"ת ישועות משה ח"ג סימן יג, שו"ת שלמת חיים סימן נז, שו"ת יחוה דעת ח"ח סימן ד, הגהות בית ברוך על החיי אדם כלל כט סקל"ו.



האם מותר לחזנים ללבוש גלימה וכובע מיוחד [מצוי בימים נוראים]?

רוח חיים (למהר"ח פלאגי) יו"ד סימן קעח, שו"ת קרן לדוד חאו"ח סימן יג, שו"ת באר משה (ירושלימסקי) סימן כח, ספר לב העברי (להגרע"י שלזינגר) חלק ב.



שליח ציבור מצונן או משתעל באופן שהציבור מוטרד מזה האם יכול לגשת להתפלל?

לקט קמח החדש סקנ"ח, ערוך השולחן סעיף יח.



מי שאינו חרש לגמרי, אלא שומע ע"י מכשיר שמיעה, האם רשאי לעבור לפני התיבה?

שו"ת מנחת שלמה ח"א סימן ט ענף א בהערה 3 בשם חזו"א, שו"ת אגרות משה אבן העזר ח"ג סימן לג, שו"ת יביע אומר ח"ז או"ח סימן יח אות ב, תשובות והנהגות ח"א סימן קא.

ריצחא דאורייתא סימן נג

■ יג ■

אם אינו מעוניין מאיזה סיבה לעבור לפני התיבה האם יכול לסרב אפי' לאחר כמה הפצרות? כה"ח אות ע בשם היפה ללב [ומשמע אפי' לסרב לגדול]. ועי' מו"ק שציין לעי' ברש"י ריש פרשת וירא, ודו"ק.

■ יד ■

אם רבים מבקשים ממנו, האם צריך לסרב?

ילקוט יוסף סימן נג סוף הערה לו, ספר משנה הלכה ד"ה ואם האומר לו שירד הוא אדם גדול.

■ טו ■

מה הדין בימינו במי שסירב לגשת לעמוד מפני שלבוש חולצה צבעונית – [ולא פירש מיד שטעמו מפני כבוד המקום], האם שוב לא יוכל לעבור לפני התיבה?

שו"ת הריב"ש סימן רכד [והענין כו', כי דרך המינים בימים ההם כו'], משמע דהכל לפי המקום והזמן, ולא אמרי' דתקנתא לא בטלה. ובפרט די"ל בימינו כיון דדרך בני התורה להקפיד בכך הו"ל כאילו פירש מיד להדיא דמסרב מפני כבוד המקום, ובמפרש מיד אין לחוש כמש"כ הפר"ח והביאו מ"ב. ועיין.

■ עז ■

האם יש לאבל לעבור לפני התיבה אפי' ב'שבעה'?

שו"ת הרמב"ם (מהדורת בלאו) סימן סז, שו"ע יו"ד סימן שפד סעיף ג, רמ"א יו"ד סימן שעו ס"ד [ואם יש אבלים אחרים נהגו שתוך שבעה כו'], בית הלל בשו"ע סימן שפד שם, שו"ת מהר"ם שיק יו"ד סימן שע, יביע אומר ח"ד חיו"ד סימן לב אות ז.

■ יז ■

האם אבל יעבור לפני התיבה בשבתות וימים טובים, ומה הדין אם האבל ש"ץ קבוע?

שו"ת מהר"ם מינץ סימן מג, דרכי משה יו"ד סימן שעו סוף סק"ט, פתחי תשובה שם סק"ח, ביאור הלכה סימן קלב בדיני קדיש בקצרה.

ובקבוע: שו"ת בירך משה (גלאנטי) בקונטרס זכרון לראשונים, וכן נהגו. כנסת הגדולה יו"ד הגהות טור סימן שצה סק"ב.

■ יח ■

מה הדין לקבל מינוי מממונה שאינו שומר תורה ומצוות ואינו מאמין בתורה?

ספר הלכה ברורה (להג"ר דוד יוסף) סימן נג אות לז.

■ יט ■

ש"ץ לשבתות וימים טובים בלבד המקבל שכר, היאך ינהג בשביל שיראה סימן ברכה בשכרו?

אשל אברהם (בוטשאטש) סימן שו בס"ה ד"ה עוד מצאתי, אלף המגן סימן תקפה אות כג, משנ"ב סימן שו סקכ"ד, שמירת שבת כהלכתה פרק כח הערה קנג בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל, יביע אומר חלק ה או"ח סימן כה אות ח.

■ כ ■

ש"ץ שנאנס ומינוי אחר תחתיו, ואחר שנסתלק האונס רוצה לחזור לתפקידו, האם חוזר, והאם תלוי כמה זמן נמשך אונסו?

ריצחא דאורייתא סימן נד

שו"ע סימן קנג סעיף כב, הגהות ערך לחם שם (להמריק"ש), קרן אורה נזיר מז: ד"ה תוס' בד"ה ת"ש, שפת אמת בנזיר שם ד"ה בגמרא, ערוך השולחן סימן קנג סעיף מז, וסימן תקפא סעיף ו, קהילות יעקב בב"ק סימן מד אות ה.

■ כא ■

בית הכנסת שעבר מקום האם המוחזקים ממשיכים להחזיק בחזקתם במקום החדש?

שו"ת מהרש"ם ח"ב סימן קעו, אלף המגן על המטה אפרים סימן תקפא סקס"א, שו"ת אגרות משה או"ח ח"ג סימן יג.

■ כב ■

האם מותר לש"ץ להרכיב בתפילה ניגונים של גוים [שאינם של ע"ז] או של אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות?

ברכי יוסף סימן תקס סק"ו, שו"ת יחווה דעת ח"ב סימן ה, שו"ת ציץ אליעזר ח"ב סימן יב, שו"ת שבט הלוי ח"ט סימן יט.

■ כג ■

האם מותר להעביר 'עורך דין' לפני התיבה, או שהוא בכלל ההולכים לערכאות?

הליכות שלמה תפילה פי"ז אות ו ובאורחות הלכה שם הערה 18.

סימן נד

■ א ■

האם מותר ללמוד בין ישתבח ליוצר, והאם דוקא בעיון בספר או אפי' בפה?

מור וקציעה ריש סימן נג עי"ש, שו"ת מעט מים סימן מב, ספר ליקוטי מגדים סימן נג סק"ו, יביע אומר ח"ב או"ח סימן ד.

■ ב ■

האם מותר למתפלל ביחידות לומר ברייתא ד"אמר רבי עקיבא חיה אחת כו'" בין ישתבח ליוצר?

מקור אמירת ברייתא זו עי' בצפורן שמיר סימן ב אות כו, ועי' בספר קרבן אשה או"ח סימן ח, בן איש חי שנה ראשונה סוף פרשת ויגש, כה"ח סימן נ אות ט.

■ ג ■

האם מותר לקרוא לעשירי להשלים מנין בין ישתבח ליוצר?

שו"ת חיים שאל ח"ב סימן נ, שו"ת פרי השדה ח"ב סימן טו, שו"ת שאילת יצחק ח"ג סימן ח.

סימן נה

א

אבל שהתפלל ואמר קדיש יתום, ואח"כ נכנס למנין אחר, האם יאמר שם שוב קדיש?

שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ג סימן מב אות ב.

ב

ציבור שאמרו קדיש על ישראל [אחר דרשה או אחר אמירת פרק במה מדליקין בליל שבת] ומתפללים ערבית, האם יכולים לומר שוב חצי קדיש [לנוהגים לומר חצי קדיש קודם ברכו בערבית].

עי' היטב בבא"ח ויחי ט, וה"נ במה מדליקין תורה שבע"פ הוא ופסוקים דקודם ערבית תורה שבכתב הוא. יבי"א ח"ד סי' כב וה"נ הלימוד קבע לעצמו והתפילה לעצמה, ושאני מהיכא דמרבה בקדישים מחמת כל כמה פסוקים. ודו"ק. ילקו"י סי' רלו א. והמנהג בימי החול להקפיד בזה, ובליל שבת מקילים. וצ"ב.

ג

כמה אנשים אומרים קדיש, ולא משתווים באמירתם להיות אומרים מילה במילה ביחד, ואין הפסק כ"ד ביניהם, למי יענה, לראשון או לאחרון? ומה הדין אם אחד מהאומרים קדיש ממתין לשני קודם 'ואמרו אמן'?

אשל אברהם (בוטשאטש), בן איש חי שנה ראשונה פרשת ויחי אות יא, מ"ב סק"ד, ועי' בספר שיח הלכה ובספר משנה הלכה על מ"ב זה.

ובענין אם אחד ממתין לשני קודם 'ואמרו אמן' עי' סימן נו מ"ב סק"ב וסימן קכד סקל"ה והגדר לכאורה דכל שלא אמר ואמרו אמן את הברכה סיים ואת האמירה לא סיים ואכתי ליכא דין ענייה, [ולא הכי לא הוי אמן יתומה] משא"כ אם מאריך בניגון חשיב שסיים נמי את האמירה. ועפ"ז יש לדון בממתין בשתיקה, אי חשיב סיום האמירה נמי או לא, ויתחייבו לענות אחריו אע"ג שלא אמר ואמרו אמן.

ד

האם קטן יכול לומר 'ברכו' שבסוף התפילה, ואם יצא בדיעבד כשענה על ברכו שאמר קטן?

פרי מגדים אשל אברהם סימן סט סק"ח, שולחן ערוך הרב סימן נג סעיף יג (בסוגריים), מ"ב סימן נג סקל"ב, קצות השולחן סימן כד בדי השולחן סקל"ו, שו"ת אור לציון ח"ב פ"ה תשובה יד [ועי"ש בשו"ע הרב הנז'].

ה

היו עשרה, ואחד צריך לצאת גדול מאד והפסד ממון, האם מותר לו לצאת או דאף בכה"ג הוא בכלל ועוזבי ה' יכלו ה"י?

עי' לשון הלבוש ס"ג דבנשתיירו עשרה לצורך שרי, משמע הא לא נשתיירו אפי' לצורך אסור, אמנם עי' שו"ת שבט הלוי ח"ד סימן ז. וע"ע היטב בהגהות מיימוניות פי"א מהל' תפילה אות א [ועוד דאפי' נצרך כו'].

ריצחא דאורייתא

סימן נה

■ י ■

היו מניין באמירת סליחות ויצאו מקצתן האם יכולים לומר הקדיש שבסוף הסליחות, והאם מותר לרוב שנשתיירו לומר י"ג מידות?

מחזור אהלי יעקב דיני הסליחות אות ח, משנה ברורה סימן תקפא סוף סק"ד, קובץ 'קול סיני' תשרי תשכ"ד מהגרע"י ז"ל, אשי ישראל סוה"ס תשובות מהגר"ק תשובה שנט.

■ ז ■

מנין מצומצם ורוצה הכהן לצאת ליטול ידיו קודם ברכת כהנים, האם יטול קודם התפילה, ובאם לא נטל האם מותר לו לצאת באמצע החזרה, ואת"ל מותר לו לצאת האם צריך הש"ץ להמתין עליו? כף החיים (פלאג'י) סימן טו אות ע, ספר גם אני אודך סימן יא בשם הגר"א נבצאל שליט"א, שו"ת רבבות אפרים ח"ב סימן נד.

■ ח ■

האם אונן מצטרף למנין?

פרי מגדים אשל אברהם סק"ד בשם הפר"ח ועי"ש מה שתמה עליו, אמנם עי' שו"ת בית יהודה (עייאש) סימן מה, ובמגן גיבורים אלף המגן סימן נה סק"ט דישבו תמיהת פמ"ג, משנ"ב סק"כ"ד, ומ"מ בשבת אין דין אונן, עי' סימן עא ס"ב, וכ"כ כאן באורח נאמן סק"ט.

■ ט ■

חבירו ישן ומגיע סוף זמן ק"ש או סוף זמן תפילה האם יש חיוב להקיץ את חבירו?

לגבי ק"ש עי' שו"ע סימן סג סעיף ה, ובתשובות והנהגות ח"ב סימן נ, ובהליכות שלמה פ"ז הערה 43. ולענין תפילה, עי' שו"ת קרן לדוד ח"א סימן יח.

■ י ■

חרש שאינו שומע ואינו מדבר אולם מתקשר היטב בשפת ידים, האם דינו כשוטה?

ספר שער הזקנים (להגרא"ז האמבורג) ח"ב דף קלה, שו"ת זכר שמחה (במברגר) סימן ט, שו"ת מהרש"ם ח"ב סימן קמ, שו"ת שבט סופר אבה"ע סימן כא, שו"ת מנחת שלמה ח"א סימן לד, קובץ תשובות להגרי"ש ח"א סימן י, שו"ת יחזה דעת ח"ב סימן ו.

■ יא ■

חרש ששומע ע"י מכשיר שמיעה האם דינו כחרש?

שו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סימן פה ד"ה והחששות, שו"ת אגרות משה אבן העזר ח"ג סימן לג, ספר תפילה כהלכתה פ"ח הערה פא (הגרשז"א), שו"ת מנחת שלמה ח"א סימן ט ענף א אות ד.

■ יב ■

מי שאינו שומע מחמת חוליו, ולאחר שיעבור חוליו יחזור לשמוע, האם דינו כחרש?

שו"ת חתן סופר ח"ב סימן יח אות ג.

ריצחא דאורייתא סימן נה

יג

האם שיכור מצטרף למנין, והאם יש חילוק בין שיכור שאינו יכול לדבר לפני המלך לשיכור כלוט שאינו מרגיש כלל מה עושה?

שו"ת בית יהודה או"ח סימן מה, חסד לאלפים (לבעל הפלא יועץ) סעיף ח, בן איש חי ש"ר ויחי אות ו, כה"ח אות יד, הליכות עולם על דברי הבא"ח שם עמ' פח.

יד

האם יש אופנים שהנער עצמו נאמן להעיד שהגיע לגיל מצות?

כה"ח אות נח, יביע אומר ח"ד או"ח סימן י, הליכות שלמה תפילה פ"ה ס"י ודבר הלכה סקט"ז, אשי ישראל פט"ו הערה ל, ולכא' פוק חזי בעלמא כמה פעמים ששואלים נערים. אלא דיתכן שהוא מחסרון ידיעה.

טו

הנולד בבין השמשות כגון בין א' לב' בניסן, מתי יעשו הוריו בשבילו את סעודת ה'בר מצוה', האם ביום א' ניסן כיון דביום זה התחייב במצות מדין ספק דאורייתא, או שמא ביום ב' ניסן דעד אז לא יצא מכלל ספק?

שו"ת שבט הלוי חלק ד סימן כו. ועי' הלכה ברורה שו"ת אוצרות יוסף שבסוף הספר סימן ז בענין אי יש לעשות ספק ספקא שמא יום הוא, ואת"ל לילה, שמא הלכה כר"ת דאכתי לא הגיע זמן ביה"ש. וכן אם יש לומר העמידו על חזקת קטנותו, ואפי' נימא איכא חזקת קטן דלמא ס"ס במקום חזקה אזלי' בתר ספק ספיקא.

טז

נולד בל' לאדר הראשון ובשנת י"ג לא יהיה שנה מעוברת, ואדר פשוט שלה יהיה בהכרח חסר [כדין אדר הסמוך לניסן] אימתי נעשה בר מצוה?

[ודברו בזה הרבה בזמן שנולד בנו בכורו הי"ו של ראש ישיבת 'היכל התורה' הרה"ג ר' צבי קושלבסקי שליט"א הנולד לו בגיל שמונים ושמונה שנה].

שו"ת בנין ציון ח"א סימן קנא, שו"ת מנחת יצחק ח"ו סימן ח, בירור הלכה ח"ד סימן נה עמ' נ בשם הגרשז"א והגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

יז

האם יש לחוש לדעת מהר"ש הלוי לחומרא בדאורייתא כיון שהביאוהו הפר"ח ופמ"ג, ולחייב נער שנולד באדר סתם במצות דאורייתא כבר באדר ראשון (אע"פ שלהלכה נעשה בר מצוה באדר שני)?

שו"ת בית שלמה אבן העזר סימן נו, שולחן מלכים סימן י, שבט הלוי חלק ו סימן ט, וח"י סימן קה אות ב.

יח

נולד בל' שבט בשנה פשוטה, ושנת הבר מצוה שנה מעוברת, מתי נעשה בר מצוה, בל' שבט או בל' אדר?

שו"ת בנין ציון ח"א סימן קנא, ספר מבן שמואל להגרי"ש הומינר סימן ו בשם המהרי"ל דיסקין והגר"ש סלנט, אשי ישראל פט"ו הערה כו בשם הגרשז"א, שבט הלוי ח"י סימן קה.

ריצח דאורייתא סימן נה

■ יט ■

נולד בארץ ישראל בא' ניסן, ובליל א' ניסן של שנת י"ג נמצא בחו"ל ושם לא הגיע א' ניסן, האם נעשה בר מצוה?

שו"ת בצל החכמה ח"א סימן עה ועו, ספר תאריך ישראל סימן יב אות יז והערה כו בשם הגריש"א והגר"ק.

■ כ ■

מי שהכה את חבירו האם יכול להצטרף למנין?

רמ"א חו"מ סימן תכ סעיף א, ובפתחי תשובה שם בשם החתם סופר, ערוך השולחן חו"מ סימן תכ סעיף ב, שו"ת רב פעלים ח"ב סימן יא ד"ה ודע.

■ כא ■

האם מותר לצרף למנין בימינו מי שאינם שומרי תורה ומצוות שכך חינכום אבותיהם?

שו"ת בנין ציון החדשות סימן כג, חזו"א או"ח סימן פז סקי"ד, ויו"ד סימן ב סקכ"ח, שו"ת שבט הלוי חלק ב סימן קעב, שו"ת בצל החכמה ח"ה סימן עח אות ד-ה, שו"ת מנחת יצחק ח"ג סימן סה, שו"ת יביע אומר ח"י סימן נה בהערות על ח"ג או"ח סימן יב. ובמשנה ברורה איש מצליח בהערות שבסוף הספר סיים שם "ונראה שהכל לפי הענין".

■ כב ■

האם אפשר לצרף מחלל שבת בפרהסיא בשעת הדחק?

שו"ת אגרות משה חלק א סימן כג, וחלק ב סימן יט, מנחת שלמה חלק ב סימן סד אות י, הערות הגרי"ש ברכות כא, שו"ת אור לציון חלק ב פרק ט אות ה, ופרק כ אות ה, שבט הלוי חלק ג סימן קסו, אשי ישראל פט"ו הערה נב.

■ כג ■

המתפללים במקום פתוח כגון בפארק, שדה, רחוב וכד', האם צריכים שיראו העשרה אלו את אלו? או דדמי לבית אחד דאי"צ שיראו אלו את אלו.

שו"ת משנה שכיר או"ח סימן לד, שו"ת מנחת יצחק חלק ב סימן מד.

■ כד ■

ארון ספרים המונח בבית הכנסת האם חשיב כמחיצה?

שו"ת שלמת חיים סימנים מז – נ.

■ כה ■

חדר שיש בו מחיצות שנועדו להפריד בין גברים לנשים, האם מצטרפים עשרה למנין בעומדים מקצת בצד זה ומקצת בצד זה?

דולה ומשקה עמ' נג בשם הגר"ק זצ"ל.

■ כו ■

עשרה שיש ביניהם מחיצת זכוכית האם מצטרפים לעשרה [אפי' להפוסקים דרואין אלו את אלו מצטרפין]?

ריצח דאורייתא סימן נה

כה"ח אות עו, כה"ח סימן קצה אות א. והיה מצוי בתקופת הקורונה שהיו פורסים מחיצות מניילון עבה.

■ כז ■

בית שהיה מחולק חדרים חדרים והרחיבוהו ועשאוהו חדר אחד גדול, ונעשה בית הכנסת, אלא שהשאירו את היסודות של הבנין, האם כיון דמעיקרא היו ב' חדרים הוי כחצר שנפרצה שלא במלואה, או דלמא דמי לחדר גדול שמעיקרא נבנה כשבאמצעו יש עמודי יסוד?
שו"ת מנחת יצחק חלק ד סימן ט.

■ כח ■

לפי מש"כ הכה"ח אות צד דאם המברך והעונים ברשות אחת אין הגוי מפסיק, מה הדין אם הישראל מחוץ לביה"כ והגוי בתוך הביה"כ, (מצוי כשיש עובד זר המטפל בקשיש סיעודי, ויש אנשים מחוץ לביה"כ ששומעים דברים שבקדושה).
הגהות איש מצליח לבן איש חי שנה ראשונה פרשת ויגש אות ז [דלית לן בה]. אמנם יש לדון האם משנ"ב מודה להכה"ח, דהנה ממשנ"ב סקס"ב משמע דאפי' מגן אברהם לא ס"ל כן כמש"כ בפנים המראי מקומות בשם שו"ת איש מצליח. וצ"ע.

■ כט ■

מי ששומע קדיש או קדושה ושאר דברים שבקדושה ממנין, והוא נמצא ברשות אחרת, האם מחויב לענות או שרק יכול לענות?
ספר נשמת כל חי (להגר"ח פלאג'י) סו"ס ד, הליכות שלמה תפלה פרק ו סעיף יב, ובדבר הלכה סקי"ט (וע"ע שם דבר הלכה סקי"ח), תפילה כהלכתה פרק יג הערה קיט, שו"ת שבט הלוי ח"ט סימן מג אות א, אשי ישראל פרק כד הערה סב. [וע"ע רמ"א סימן קכח ס"ב דמשמע נמי דאינו מחויב].

■ ל ■

השומע דרך מכשיר רדיו ציבור שאומרים קדיש וכד', האם חייב לענות עמהם?
שו"ת יחזה דעת ח"ב סימן סח. ויש חולקים, ובהלכה ברורה בירור הלכה סקל"ו תמה על מו"א היחזה דעת, ויש לצרף דיש אומרים דבכל כה"ג אין חיוב לענות אלא יכולים, ולכא' מפני המח' שב ואל תעשה עדיף.

■ לא ■

הרוצים ללכת לרבם לימים נוראים, האם חשיב אונס גמור, או לא?
שו"ת בית דוד (לייטער) סימן קל, שו"ת מנחת יצחק ח"ט סימן יב, שו"ת שבט הלוי ח"ו סימן י.

■ לב ■

בחורי ישיבות שיצאו לבין הזמנים למושב שאין בו מנין, ומטעם הישיבה מתקיימים התפילות במתחם הנופש, האם יש חיוב שילכו כמה בחורים להשלים מנין בביה"כ של המושב, מטעם דברי הרמ"א בסעיף זה?
שו"ת שבט הלוי ח"י סימן ט אות א.

ריצח דאורייתא סימן נו

■ ל ■

האם מותר ללכת להתפלל בבית האבל כשמחמת כן יתבטל המנין מביה"כ, והאם האבל יכול לכוף הקהל על כך?

שו"ת מכתם לדוד (פארדו) או"ח סימן טו ד"ה מיהו הא ודאי.

סימן נו

■ א ■

האם מותר להגביה קולו בעת עניית הקדיש יותר מהמברך?

עי' לשון השו"ע, וסתימת מ"ב, ועי' בספר אור החמה על מ"ב. ועי' שיירי כנה"ג הגהות ב"י סק"ד, אליה רבה סק"ב, פמ"ג מש"ז סק"א, גשר החיים חלק א פרק ל אות ה סק"ג. בן איש חי ויחי אות יא, כה"ח אות טו, הליכות שלמה תפילה פרק ו סעיף טו והערה 50. דולה ומשקה עמוד פד בשם הגר"ח ק, מאיר עז אות ג.

■ ב ■

מי שלא נוהג לעמוד בקדיש ומתפלל במקום שנוהגים לעמוד, האם מחויב לעמוד?

אורחות יושר להגר"ח ק ערך תפילה, וכ"פ בספר הלכה ברורה סימן נו בירור הלכה סוף סקי"א. וכמדומה דעמא דבר דאם יש כמה אנשים שלא נוהגים לעמוד, או שיש שיושבים מחמת חולי או זקנה, דבכה"ג לא חוששים ל"אל תהי יושב בין העומדים" (דרך ארץ זוטא פ"ה) כיון דאינו יחידי.

■ ג ■

האם צריך לעמוד בקדיש כמו שעומדים בשמונה עשרה, בהשוואת רגליו זו אצל זו? ומה הדין בזה לענין 'ברכו'?

קב הישר פרק נ, מקור חיים ריש סימן נה, ערוך השולחן סימן צה סעיף א.

■ ד ■

האם אומר הקדיש צריך לומר בקול שישמעוהו עשרה בני אדם, או שאפשר להקל אפי' באומר בלחש, והציבור יענו אמן אחר שישמעו את העונים שכן שמעו?

משנ"ב סימן קלט סק"ד, רב פעלים חלק ב' או"ח סימן יד, בן איש חי סוף פרשת ויחי, כף החיים סימן נה אות לב, שו"ת ציץ אליעזר ח"ט סימן טו.

■ ה ■

מצוי אצל עדות המזרח [בפרט בימים נוראים] שהציבור משתתף עם הש"ץ בניגון הקדיש, האם הדבר מותר?

שו"ת הרא"ש כלל ד סימן יט, והובא בב"י סימן קכה, כף החיים סימן נה אות טז, שו"ת יביע אומר ח"ז או"ח סימן יד אות ב.

סימן נה

א

האם עונים אמן אחר יתגדל ויתקדש שמייה רבא בפסוקי דזמרה ובק"ש וברכותיה?
משנ"ב סימן סו סקי"ז, כה"ח סימן נא אות יא, וסימן סו אות כג, אגרות משה או"ח חלק ד סימן ע אות יג, הליכות שלמה פרק ו סעיף יא.

ב

האם רשאים כל הציבור לומר קדיש יחד באופן שאין אחריהם מי שיענה אמן? (יתכן שמצוי בבתי אבלים, כשהאבלים מרובים ואי"צ להשלמת מנין מבחוץ).
יפה ללב ח"ה סימן נו סק"ד, שו"ת לב חיים (אחיו של היפה ללב) ח"ג סימן ב, שו"ת חתם סופר או"ח סימן קנט, שו"ת רב פעלים ח"ב או"ח סימן יד, בן איש חי סוף פרשת ויחי, שו"ת משנה שכיר סימן יא, תשובות והנהגות ח"ה סימן כד.

ג

אשכנזי המתפלל בביה"כ ספרדי ולהיפך, האם יאמר הקדיש כנוסח הציבור משום 'לא תתגודדו' או שאין לחוש לכך?
שו"ת אור לציון ח"ב פ"ה תשובה יא, אהלך באמיתך להגר"ב שטרן פכ"ו סעיפים יב-יג, הגר"ח קנקיות וכבוד התפילה תשובות קפה-קפו.

ד

מי שהוא מבני אשכנז ואינם נוהגים באמירת ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה, ושומע קדיש ממני שכן אומרו, האם יענה אחריו אמן, ומה הדין אם הוא באמצע פסוקי דזמרה או ק"ש וברכותיה?
שו"ת שלמת חיים נג, פניני רבינו הגרי"ז עמ' נב, שו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סימן יד, הליכות שלמה פ"ו דבר הלכה סקי"ד, ושם סעיף יא. שו"ת לבושי מרדכי תניינא או"ח סימן י אות א, אשי ישראל פט"ז הערה כג.

ה

למנהג בני אשכנז שעונים 'ברוך הוא', האם יש לענות בריך הוא אף בערבית בקדיש קודם שמונה עשרה או לא?
אמת ליעקב (הגר"י קמנצקי) סימן רלו הערה 251, הליכות חיים חלק א תשובה רלב, וחלק ב תשובה קמ בשם הגר"ח קנייבסקי, ושם בשם הגר"מ פיינשטיין.

ו

האם יש חיוב לענות אמן אחר תתקבל, יהא שלמא רבא, ועושה שלום?
שו"ת אגרות משה או"ח חלק ג סימן קא.

סימן נו

א

האם לנוהגים לענות יש"ר עד דאמירן בעלמא, יש לענות כך אפי' בק"ש וברכותיה [והו"ה באלוקי נצור דדינו שווה לק"ש וברכותיה]?

בא"ח שמות אות ו, כה"ח סימן נו אות לג, שו"ת יביע אומר חלק א סימן ה. [ובאיש מצליח בהערות שבסוה"ס כתבו דלכתחילה יש להשתדל לענות בין הפרקים שלא ליכנס בפלוגתא].

ב

הנוהגים לענות יש"ר עד ולעלמי עלמא, האם יכולים להוסיף תיבת 'יתברך' כשעונים בק"ש וברכותיה, ומה הדין בששומע כעונה מש"ץ כשהוא בתפילת לחש?

גשר החיים פרק ל סעיף ה אות ב, משנה ברורה סימן סו סק"ז ובשעה"צ שם, משנה ברורה סימן קד סקכ"ז.

ג

הנוהגים לענות יש"ר עד דאמירן בעלמא, והגיע החזן לשמיה דקודשא בריך הוא, האם יפסיק בעניית היש"ר כדי לענות אמן על בריך הוא?

כף החיים (פלאגי') סימן יג אות יא, פתח הדביר סימן נו סק"ו לדייק מדברי האר"י, שו"ת זבחי צדק החדשות סימן קלו וסימן קנז אות ב, שו"ת רב פעלים ח"ב או"ח סוף סימן לח.

ד

האם צריך לפסוע קודם עושה שלום שבסוף כל קדיש או דוקא בקדיש תתקבל שלאחר חזרת הש"ץ?

עי' סימן קכג ס"ה בענין אי ג"פ דעושה שלום קאי על החזרה או לא, עוד יוסף חי ויחי ז, כה"ח אות לו, קצות השולחן ח"א סימן טז בדה"ש אות יז, יביע אומר חלק ה או"ח סימן ט, אור לציון ח"ב פ"ה תשובה יב.

סימן נז

א

האם כשאומרים ברכו יהיו פניהם לצד מזרח או לא?

שערי תשובה סק"א, חסד לאלפים סק"ה, בן איש חי פרשת ויגש אות יז, ערוך השולחן סעיף א, כף החיים אות ב, הליכות שלמה תפילה פרק ט סעיף יא, ארחות הלכה הערה 34, אורח נאמן כאן סק"ג.

[וכנראה מזרח לאו דוקא, אלא עיקר השאלה האם צריכים לענות ברכו לצד שמתפללים שמונה עשרה, ונקטו הפוסקים מזרח, משום שבארצות אשכנז היו מתפללים לצד מזרח שאשכנז במערב וא"י במזרח. כמבואר בסימן צד].

ריצח דאורייתא

סימן קלג

■ ב ■

האם צריכים לכרוע כשאומרים ברכו את ה' המבורך?

מחזור ויטרי סימן קא, רוקח סימן לט, אורחות חיים דין ברכו אות א, מקור חיים כאן, דעת תורה ריש סק"א, שולחן הטהור סעיף א, פסקי מהרי"ץ הלכות ברכות השחר סימן עט וסימן פ, ביה"ל סימן קיג ס"ג, אור לציון ח"ב פ"ה אות יג, הליכות עולם ח"א ויחי אות ז.

■ ג ■

הנוהגים לומר אמן אחר ברוך ה' המבורך שחוזר הש"ץ, האם רשאים לענות אפי' בפסוקי דזמרה או בין הפרקים דק"ש וברכותיה?

לבושי שרד סימן סו על מג"א סק"ו, משנה ברורה סימן סו סק"ח, ובשער הציון שם סקכ"ו, ליקוטי מהרי"ח חלק א עמוד סא, אורחות חיים ספינקא סימן נא סק"ב.

■ ד ■

מי שלא סיים פסוקי דזמרה, והגיע החזן לברכו, ושואל היאך ינהג בענייית עניית ה'ברכו', מכיון שאחר ברכו חשיב כאמצע הפרק היאך ימשיך באמירת פסוקי דזמרה?

משנ"ב סימן נד סק"ד, הליכות שלמה פ"ו אות כ, ולהנז' במראי מקומות בשם הבא"ח ושו"ת באר משה אתי שפיר דלא הוי כממש באמצע הפרק.

סימן קלג

■ א ■

לנוהגים שאין לומר ברכו אלא כשיש אנשים מהציבור שלא שמעו, האם אפשר לומר ברכו בסוף התפילות ביוה"כ?

לוח אר"י (דיני מוצאי יו"כ) בשם האדר"ת, הליכות שלמה יום הכפורים סעיף י, ישא יוסף או"ח ח"ג סימן קס בשם הגריש"א.

סימן נח

■ א ■

מדוע רבים לא נזהרים לקיים מצוה מן המובחר [ושלדעת רבים מהפוסקים ראשונים ואחרונים כ"ה מעיקר הדין] לקרוא ק"ש כותיקין?

שו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סימן וד"ה ולולי דמסתפינא, וד"ה א"כ אפשר, תשובות והנהגות ח"א סימן סו, הליכות שלמה פ"ה הערה 56, שו"ת אז נדברו חלק יד סימן לח, דעת נוטה תשובה מהגר"ק.

■ ב ■

מי שהתעורר קודם הנץ, וקשה עליו – או שאינו יכול להספיק, להתפלל בותיקין, האם יקרא לכל הפחות ק"ש קודם הנץ או לא?

שולחן ערוך הרב סעיף ד, אשי ישראל פרק יח הערה ה בשם הגרש"ז אורבך.

■ ג ■

לדעת הביאור הלכה (וכן הסכים בספר אור לציון ח"ב עמ' סא) דזהירים להתפלל בנץ, יכולים להתפלל בנץ אפי' כשאין מנין, האם זהירים דוקא, ומיירי במי שלעולם זהיר בכך, או דזהירים לאו דוקא?

שו"ת מנחת יצחק חלק ג סימן עא, הליכות שלמה תפילה, פרק ה סעיף יז, ובדבר הלכה סקכ"ז, קובץ תשובות (הגרי"ש) ח"א סימן טו וע"ה ח"ג סימן ט, דעת נוטה (מההגח"ק) קריאת שמע תשובה ו, ספר תפילה כהלכתה (תשובות שבסוף הספר אות ח) בשם הגרש"פ שיינברג, חוט שני יום טוב עמוד שכז. תשובות והנהגות חלק ג סימן לג.

■ ד ■

מי שהתירו לו להתפלל ביחידות בנץ, (עי' בשאלה הקודמת בהלכה למעשה), ונמצא בבית הכנסת שהחזן לא שם לב להתחיל הלחש בזמן הנץ המדויק, האם הותר לו לעמוד להתפלל, או כיון שהוא במקום ציבור יש בזה איסור להקדים תפילתו לתפילת הציבור ויצטרך לצאת מחוץ לבית הכנסת?

תפילה כהלכתה פרק ג הערה לז (בשם הגרש"ז אוערבאך והגרי"ש אלישיב). וע"ה שולחן ערוך סימן צ סעיף י ובפוסקים שם שמבואר דלהקדים מעט קודם הציבור מותר, עי"ש הגדר. ובנותן טעם להוסיף, שמעתי אומרים שהבעש"ט הק' זיע"א אמר שהוא בא לעולם לתקן את המתפלל ה'עצבני', ומטו משמיה דהחזו"א שמי שמדקדק יותר מידי בזמן הנץ יש בזה בכלל העושה תפילתו קבע, שבמקום להתפלל לקוב"ה הרי הוא מתפלל לשעון...

■ ה ■

מי שלא הניח עדיין תפילין ולא קרא ק"ש, והגיע סו"ז ק"ש לפי מג"א, האם יניח תפילין ויקרא או יקרא אף בלא תפילין?

שו"ת אגרות משה או"ח ח"א סימן ו, הליכות שלמה תפילה פרק ז סעיף יב, שיח הלכה סימן כה אות לה, דעת נוטה, הלכות ק"ש תשובה יז, חוט שני יום טוב עמוד שכח.

■ ו ■

אחר כמה זמן מעלות השחר הגיע שיעור 'משיכיר'.

פרי מגדים ובה"ל ד"ה כמו, שו"ת ישכיל עבדי (או"ח חלק ז סימן מד שאלה א), שו"ת מנחת יצחק ח"ט סימן ט אות א. – להביא רק אות א, שו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סימן ו ד"ה והנה משמע לי, שו"ת ישא יוסף או"ח חלק א סימן ד (בשם הגרי"ש אלישיב), אמת ליעקב (הגר"י קמניצקי) או"ח עמוד כז, בית ברוך (על החיי אדם, בסוף מילואים לכלל יא ד"ה זמן הנחת טלית ותפילין).

■ ז ■

מי שנמצא קודם סו"ז ק"ש של מג"א ולא יספיק לקרותה עם ברכותיה, ורוצה לקרותה על תנאי, שאם הלכה כהמגן אברהם כוונתו לצאת ידי חובת ק"ש, ואם הלכה כהגר"א אין כוונתו לצאת יד"ה, אלא כשיקראנה בברכותיה, האם מהני לעשות תנאי זה?

ריצח דאורייתא סימן נח

הגהות רעק"א סימן מו על מג"א סקט"ז, שו"ת עונג יום טוב סימן ב (ד"ה ולכאורה הא מלתא), שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן פ, חוט שני יום טוב עמוד שכז, שו"ת תשובות והנהגות חלק ד סימן כא.

ח

מי שהתעורר אחר שהגיע זמן ק"ש, ודרכו לקום בשעה יותר מאוחרת (קודם סו"ז ק"ש), האם מחויב לעמוד ולהתפלל, או שיכול להמשיך לישון. ומה הדין לילך לישון לכתחילה? שו"ת משנה הלכות חלק טו סימן כט.

ע

מי שממהר לעבודתו, האם הותר לו להקדים לקרות ק"ש קודם עיקר זמנה, ולהקדים התפילה ג"כ, או דכה"ג לא חשוב אונס? שו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סימן ו, הליכות שלמה תפילה פרק ה בדבר הלכה סק"כ, תפילה כהלכתה פרק ג הערה סג (מהגר"ש"א).

ס

מקום שרוב המניין פועלים ומקדימים תפילתם, האם מותר למיעוט להתפלל עם הפועלים קודם עיקר זמן התפילה, כיון דאלחמ"כ לא יזדמן להם מניין? והאם יש מקום להתיר להקדים התפילה אפי' קודם זמן משיכיר? לקט הקמח החדש סימן פט סק"ה, שו"ת פרי יצחק (בלזר) ח"א סימן ב, שו"ת אגרות משה ח"ד סימן ו, קריינא דאיגרתא (הסטייפלר) ח"א סימן קלא, שו"ת מנחת יצחק ח"ט סימן ט, הליכות שלמה תפילה פרק ה סעיף יג, שו"ת אור לציון ח"ב פ"ז אות ד, אבני ישפה פרק יד הערה 2 והערה 5 (בשם הגרב"צ אבא שאול).

יא

האם דין יוצא לדרך דמקדים לקרות ק"ש, נוהג גם בימינו? הערות איש מצליח בסוה"ס בשם שו"ת איש מצליח ח"א חאו"ח סימן טו דף נז. והעלו דבימינו שנוסעים ברכבים, רכבות, מטוסים וכד' אין שייך זה, אא"כ במדינה שיש בה אנטישמיות ודעתו טרודה. וע"ע בספר הלכה ברורה בבירור הלכה סוף סק"י.

יב

נאנס ולא קרא ק"ש ערבית דדינו שקורא עד הנץ, האם יכול לצאת י"ח ע"י חבירו הקורא ק"ש דשחרית, או דהוי תרתי דסתרי? שו"ת בצל החכמה ח"ד סימן מא, שו"ת משנה הלכות ח"ו סימן יט. ועכ"פ מוכח מדבריהם דשייך שומע כעונה בק"ש, ועי' שו"ת אמרי משה סימן מד, שו"ת אפרקסתא דעניא ח"ב סימן ז, ילקוט יוסף סימן סב. ועוד.

יג

מי שרגיל להתפלל בנץ, ונאנס וקרא ק"ש של ערבית אחר עלוה"ש 'קודם משיכיר' דדינו דאין יכול לקרות ק"ש של שחרית קודם הנץ, ומחמת כן יפסיד תפילה בנץ [שהרי צריך לסמוך גאולה לתפילה], האם יוכל לסמוך על הפוסקים דבכה"ג לא הוי תרתי דסתרי?

ריצח דאורייתא סימן סז

תורת חיים סופר סק"ח, בירור הלכה תליתאה סי' זה.

יד

האם נשים יכולות לברך ברכות ק"ש לאחר ד' שעות?

ספר הליכות ביתה פרק ה הערה ט (בשם הגרש"ז), ספר פניני תפילה עמוד קלט (בשם הגריש"א), ספר נקיות וכבוד בתפילה עמוד רו (בשם הגר"ח ק), אישי ישראל פרק ז הערה סח (בשם רבי יהושע נובירט).

עו

מי שלא קרא ק"ש בזמנה (מחמת שנאנס בפיקוח נפש, דדוחה כל התורה כולה) וקוראה לאחר זמנה, אלא דאם יקראנה על סדר התפילה יפסיד תפילה בציבור [שלא יוכל אפי' להצטרף עם החזן בחזרה], האם יקרא כסדר התפילה או יקראנה לאחר התפילה? ונידון זה שייך גם במי שהקדים לקרותה קודם התפילה כדי שלא יעבור זמנה.

שיח הלכה סימן נב סק"ד (בשם הגרש"ז אוירבך), שו"ת אור לציון חלק ב פרק ז תשובה כו, דעת נוטה עמוד ריג (מהגר"ח ק).

עז

מי שקורא ק"ש לאחר זמנה, וכיוון לצאת ידי חובת ק"ש, האם עובר בבל תוסיף?

שו"ת תשובות והנהגות חלק א סימן נז (בשם הצדיק רבי שלמה בלוך עדות נאמנה בשם החפץ חיים), שו"ת אגרות משה או"ח חלק ב סימן ס.

[ונמ"מ צ"ע דלמא יש לומר דלענין זה יש לסמוך על דעת הכס"מ ודעימיה דס"ל כל היום הוא זמנה, ואף דלית הלכתא כוותיה, מ"מ לענין שאם יכוון לא ייחשב בל תוסיף, שפיר איכא למימר. ובפרט לבני עדות המזרח הנוהגים כדעת השו"ע, וצ"ע].

סימן סז

א

האם נכון שהש"ץ יחתום גאל ישראל בלחש כדי שלא יצטרכו לענות אחריו אמין?

אשל אברהם (בוטשאטש) על באה"ט סק"ט, הליכות שלמה פ"ז אות י"ח, שו"ת איש מצליח ח"א חאו"ח סימן יח, תשובות והנהגות ח"א סי' ק"ה, ספר אישי ישראל פ"ז הערה פ"ג.

ב

מי שאין לו תפילין ואם ימתין להם יפסיד תפילה בציבור, האם יתפלל בלא תפילין או ימתין כדי להתפלל עם תפילין?

מגן אברהם סקי"ב. מאמר מרדכי סק"ח. פרי חדש סוף סימן תצו "אני כשהלכתי למצרים – כצינעא דמי". כה"ח סימן סו אות לד.

ריצח דאורייתא סימן ע

■ ג ■

שכח לחתום גאל ישראל בסוף ברכת אמת ויציב והתחיל תפילת שמונה עשרה, מה יעשה?
ברכי יוסף סק"ג, כה"ח אות מח.

סימן ע

■ א ■

האם העוסק במצוה פטור גם בזמן מנוחתו?
משנ"ב סימן עא סק"ג בשם הר"ן, מועדים חמנים ח"א סימן צג, [ניתכן דכוונת ה"ר שליט"א שם דנותנים לעצמם מנוחה יותר מהדרוש].

■ ב ■

רופא המקבל חולים האם פטור מק"ש ותפילה?
ביה"ל ד"ה היה, וה"נ מקבל שכר, ואם כוונתו לש"ש לכא' ייפטר, חוט שני יו"ט וחזה"מ (קובץ עניינים עמ' שכח), נשמת אברהם או"ח סימן לח סק"ו בשם הגרש"א, שו"ת ציץ אליעזר ח"ט סימן יז – קונטרס רפואה בשבת פ"ז אות ו.

סימן עא

■ א ■

אונן ששמע מי שמברך, האם עונה אחריו אמן?
תשובה: ירושלמי ברכות פ"ג ה"א, תוס' מו"ק כג: ד"ה ואין, משמע מדבריהם דאם שמע כהלכתה עונה, רא"ש ברכות פ"ג סימן א, שו"ע יו"ד שמא א, וי"ל דהתוס' קאי לטעמא דאונן פטור משום דטריד ולא משום כבודו של מת.

■ ב ■

האם אונן יאמר קדיש קודם קבורה?
תשובה: ט"ז סק"ב, מור וקציעה, ברכי יוסף יו"ד סימן שמא סק"ב, מחצית השקל סק"ג, שער אפרים סימן צט, שו"ת בית יהודה ח"א סימן ה, שו"ת שבות יעקב ח"א סימן ח, שו"ת עבודת הגרשוני סימן סב, משנ"ב סק"ז.

■ ג ■

האם להורות לאונן בשבת להתפלל ערבית מבעו"י?
ט"ז סק"ד, שבות יעקב ח"א סימן ח, מחצית השקל סק"ג, שו"ע הרב ס"ב, שו"ת תשובה מאהבה ח"ג יו"ד סימן שמא, משנ"ב סק"י, כה"ח אות יג, יבי"א ח"ו יו"ד סימן לג.

ריצח דאורייתא סימן עב

■ ז ■

דין לועג לרש בקברי צדיקים.

החיד"א בשם הגדולים רבי אליעזר בר נתן אות קצט ד"ה ומ"מ נראין הדברים, שו"ת מנחת אלעזר ח"ג סימן נג, שו"ת דבר יהושע ח"ד יו"ד סימן טז, שו"ת ציץ אליעזר ח"י ס"י.

■ ה ■

האם יש דין לועג לרש גם בקברים של קטנים ונשים?

משנה למלך פי"ג מהל' אבל ה"ט, אליה רבה סימן כג סק"ג, פרי מגדים סימן כג א"א סק"ב, פתח הדביר סימן מה סק"ג וסק"ד, פתחי תשובה יו"ד סי' שסז סק"ז, ערוה"ש סימן כג סוף ס"ב, משנה ברורה סימן כג סק"ה, וסימן מה סק"ב.

סימן עב

■ א ■

האם גם לגבי תפילת מנחה קי"ל דאין מוציאין עד שרוב הציבור יתפללו, או דוקא בק"ש דאורייתא החמירו?

מאירי ברכות יט. ד"ה אין, ספר דברי מנחם על הטור, לחם יהודה (עייאש) על הרמב"ם פ"ד מהל' ק"ש ה"ד, ספר דברי שלום (מזרחי) ח"א סימן לד.

סימן עג

■ א ■

מה הדין כשקטן שאינו בנו עימו?

חזון איש או"ח סימן טז סק"ו ד"ה נראה.

סימן עד

■ א ■

האם מותר ללמוד תורה כשלבנו רואה את הערוה?

ערוך השולחן סעיף ה, ביאור הלכה בהקדמה לסימן אות ב, משמע דמדרבנן מיהא אסור מה שאסרו בדאורייתא, והתם אפי' דברי תורה, בירור הלכה (זילבר) בסימן זה.

ריצח דאורייתא סימן עה

■ ב ■

מי שהוא בעל בשר ואין לבו רואה את ערוותו, האם ישתנה הדין לגביו?

שולחן הטהור סימן עד סעיף ג, אפיקי מגנים סק"ז.

■ ג ■

מי שמפסיק בין ליבו לערוותו ע"י חיבוק גופו בזרועותיו, האם צריך ליזהר שלא יגע בכפות ידיו בגופו?

שו"ת תורה לשמה סימן י"ג, כה"ח סימן ד אות פה, הליכות שלמה פ"כ סקכ"ז, שיעורי שבט הלוי על הלכות נדה יו"ד סימן ר סק"י.

■ ד ■

האם מותר ללבוש מכנסיים צרים ומהודקים או שיש לחוש בהם לנגיעת הערוה בירך?

נדה יג: אמר רב פפא כו', ריטב"א שם ד"ה ש"מ, רמ"א אבן העזר סימן כג סעיף ו, דברי חמודות נדה פ"ב אות יא, פתחי תשובה שם סק"ד, אורח נאמן סימן עד סק"ג.

סימן עה

■ א ■

האם יש דין טפח באשה ערוה בחלק התחתון של הרגל וביד עד המרפק?

דברי חמודות ברכות פ"ג אות קטז, אליה רבה סק"ב, משנה ברורה סק"ב, בן איש חי ש"ר פרשת בא אות ח ויא, כה"ח אות ב, חזון איש או"ח סימן טז סק"ח, אגרות משה אבן העזר ח"ד סימן ק אות ו, יביע אומר ח"ו או"ח סימן יד אות ג, שבט הלוי ח"א סימן א וח"י סימן יד.

■ ב ■

הנוסעים במטוס ורוצים להתפלל, ויש מכל הצדדים טפח באשה ערוה, האם יתפללו בעמידה ובעצימת עיניים או בישיבה כדי שלא יראו כלל?

שו"ת אז נדברו חי"ב סימן כז אות ב, הליכות ישראל (מהגר"ח ק) סימן מה הערה ב.

■ ג ■

האם מותר לברך ברכות החופה כשיש שם נשים ששערן מגולה?

שו"ת מהרש"ם ח"ד סימן קכו, משנ"ב סק"ה, שו"ת אור לציון חלק א סימן ח.

■ ד ■

האם יש דין טפח באשה ערוה אם רואה דרך מראה, תמונה או ציור?

אגרות משה יו"ד ח"ב סימן עה, שו"ת מנחת יצחק ח"ג סימן יא, דרך חכמה עמ' כד ביאור הלכה ד"ה ולכפרה.

ריצח דאורייתא סימן עה

ה

טפח מגולה בבתו האם דינו כאשתו או כאשה אחרת?

ספר אשי ישראל תשובה סב (מהגר"ק) בסוף הספר.

ו

האם מותר לברך שבע ברכות בחופה לאחר שהכלה התארסה ושערה מגולה (בלא פאה)?

משנ"ב סקי"א, שו"ת יחו"ד ח"ה סי' סב, נטעי גבריאל נישואין פנ"ח ס"ה, שו"ת קנין תורה ח"ב סימן מג.

ז

יש לפניו אשה ושערה מגולה ואינו יודע אם היא פנויה או נשואה, מה הדין?

אשי ישראל תשובות מהגר"ק בסוף הספר תשובה סג.

ח

האם שער הצדעים שבאשה מחויב בכיסוי?

אור לציון ח"ב פ"ו הערות לתשובה יא ד"ה והנה בשו"ת, שבט הלוי ח"ה סימן טז אות ב וסימן רז אות ג, חוט שני נדה עמ' רלד.

ט

האם מותר לשמוע קול זמר של אשה דרך הקלטה?

שו"ת בית שערים או"ח סימן לג, שו"ת ישכיל עבדי ח"ה או"ח סימן יב, שו"ת אגרות משה או"ח ח"ב סימן קח, ספר ישיב משה (טרופקי) בשם הגרי"ש אלישיב עמ' יד, שו"ת שבט הלוי ח"ג סימן קפא, שו"ת באר משה ח"ז סימן קט.

י

האם מותר לשמוע קול זמר בתו (מבת י"א שנים ואילך), אמו או אחותו?

שולחן שלמה (מירקש) סעיף ג, תשובות וכתבים (מהחזו"א) סימן ל, שו"ת בצל החכמה ח"ה סימן מט אות ו, הליכות שלמה תפילה פ"כ יא, קובץ תשובות להגרי"ש ח"ג סימן י.

יא

האם אשה המזמרת לתינוק שישן קיל טפי משאר זמר דאשה, והאם האיסור דוקא בשעת לימוד?

בן איש חי שנה ראשונה פרשת בא אות יג, שער הציון סימן תקס סקכ"ה, שו"ת שלמת חיים או"ח סימן צב.

יב

האם מותר לאשה לשמוע קול זמר של איש?

ספר חסידים סימן תריד, שו"ת שבט הלוי ח"ה סימן קצז אות ב.

יג

האם מותר לגלות ערות קטן שאינו ראוי לביאה בפני ספרי קודש?

רמ"א סימן ערה סעיף יב, שמירת שבת כהלכתה (מהדורה חדשה) פכ"ד סעיף לג הערה קיח.

ריצח דאורייתא סימן עו

יד

מה הדין לקרות ק"ש או לדבר ד"ת כנגד ערות בהמה?
פרי חדש אות ד, פמ"ג מש"ז סוף סק"א, וכ"מ ממ"ב סק"כ, אלא דעי' בספר אורח נאמן סימן עה סקי"ב.

עו

האם ראיה דרך משקפיים חשיבא כערוה בעששית (דיש להקל בעצימת עינים)?
חזון איש או"ח סימן טז סק"ז ד"ה שו"ע סימן ע"ה ס"ו בסופו.

עז

האם ראית אשה בהסרטה חשיבא כערוה בעששית?
שו"ת צפנת פענח סימן כג, לקט הקמח החדש סק"ד, שו"ת מנחת אלעזר ח"ג סימן כ"ה, הליכות שלמה פ"כ אות יב, שו"ת באר משה ח"ג סימן קנד, שו"ת אז נדברו ח"י סימן לה, שו"ת יבי"א ח"א סימן ז וח"ו סימן יב, שו"ת משנה הלכות חי"א סימן נו.

סימן עו

א

האם מותר לקרוא בבית הכסא עלונים או ספרים שאינם טעונים גניזה, אלא שיש בהם מאמרים העוסקים בתיקון המידות ובמוסר, האם יש להתיר משום שאין זה גדר לימוד, או שמא יש לאסור שהרי הוא מקיים מצוה שמתקן נפשו?
נפש החיים שער ד פכ"ז, תפארת ישראל סנהדרין פ"י מ"א אות ח, שו"ת שלמת חיים סימן קמג, הליכות שלמה תפלה פ"כ סכ"ג ובדבר הלכה אות לו, דרך שיחה (מהגר"ק) פרשת ואתחנן עמוד תצב, דעת נוטה ק"ש תשובה צג ובהערות.

ב

האם מותר לקיים מצוה במקום מטונף, הגם שלא מוציא בפיו ברכה או דבר שבקדושה?
מקור חיים סימן צב ס"א ד"ה הג"ה, בן איש חי סוף פרשת ויצא, ביאור הלכה סימן תקפח סעיף ב ד"ה שמע, אלף המגן על המטה אפרים סימן תקפח סק"א, חוט שני ראש השנה עמוד פה, עמק ברכה עמ' יט בשם האגור (הביאו הב"י סי' מז), הליכות שלמה תפילה פ"ג ס"א ודבר הלכה פ"כ אות לו, דעת נוטה (מהגר"ק) ציצית הערה 147 והערה 152.

ג

האם מהני לכסות את עצמו ויחשב כאילו הצואה מכוסה?
שו"ת שלמת חיים סימן צ.

ד

מי שהכניס ידיו לבית הכסא [ולא הכניס גופו], האם צריך נטילה?
שו"ת תורה לשמה סימן כג, כה"ח סימן ד אות סו, חזון איש או"ח סימן כד סקכ"ו, ארחות רבנו ח"א עמוד יד, שו"ת ציץ אליעזר ח"ז סימן ב שאלה ג, שו"ת אור לציון ח"ב פ"א תשובה ט, שו"ת להורות נתן ח"ז סימן א סקי"ג.

ה

האם מותר לחנך את הקטנים לתורה ודברים שבקדושה כשיש חשש שאין גופם נקי?

שו"ת דברי חיים ח"ב או"ח סו"ס ט, שו"ת יביע אומר ח"ב חאו"ח ריש סימן יג, שו"ת לבושי מרדכי תניינא או"ח סימן קפד, שו"ת זכר שמחה סימן ד, שו"ת משנה שכיר סימן פח.

ו

האם בימינו שמקנחים בנייר טישו, יש צורך (ודאי דאינו חובה כמבואר משו"ע הרב סימן ג) לקנח במים?

קריינא דאיגרתא (מהסטייפלר) ח"א סימן רעג רעד, אור לציון ח"ב פמ"ד תשובה ב, דעת נוטה (מהגר"ח ק) ח"א עמוד צט.

ז

האם מותר לקרות ק"ש נגד קיא, והאם יש חילוק בין אם יוצא ממנו ריח רע או לא? – והוא מצוי מאד בפורים, ששיכורים מקיאים יינם. ובעיקר נפ"מ לענין אמירת דברי תורה ליד ההקאה. (שבכל סימן זה אין חילוק בין ק"ש לתפילה ודברי תורה).

עי' מ"ב סק"כ, אלא דבנזירות שמשון כתב להדיא דדוקא באין בו ריח רע. וצ"ב אמאי השמיטו מ"ב. ובעיקר הדין עי' מקור חיים ריש סימן עט, ערוך השלחן סימן עו סעיף כא, וע"ש, כה"ח אות ב.

ח

מה הדין בימינו שהתינוקות עטופים היטב ואינם מלכלכים את הבית, האם מחמיר' בספק צואה לפי מה שפסק המשנה ברורה להחמיר במקום שיש תינוקות?

הליכות שלמה פ"כ אות ד, שו"ת אור לציון ח"ב פ"ו תשובה יד, שו"ת משנה הלכות חלק יא סימן נט, וכ"פ במשנה ברורה איש מצליח הערה 11. אלא דיש להשים לב דבזמן שהתינוק נגמל כל שלא מורגל לילך לבית הכסא, מסתמא אין להקל. והכל לפי הענין. ועי' אשי ישראל פרק נב הערה סז.

ט

אלו הם האופנים המצויים בימינו שחזקתם שיש בהם צואה?

עי' לשון הפסקי תשובות אות י.

י

האם מותר לקרוא ק"ש או להתפלל וללמוד ליד תינוק, או שיש לבדוק תחילה שמא חיתולו מלוכלך, ומה הדין באם יודע שודאי טינף, והאם יש חילוק בין לבוש בגד מעל החיתול או לא.

הליכות שלמה תפלה פ"כ ס"ד, שו"ת אול"צ ח"ב פ"ו תשובה יד, שו"ת שבט הלוי ח"ט סימן ר אות ב, חוט שני ק"ש עמוד קנה, שמירת שבת כהלכתה פמ"ז הערה קעד*, אשי ישראל פנ"ב סי"ח.

סימן עז

■ א ■

האם גם בשבת מותר ליתן מים על מי רגלים, או שמא חשיב כמתקן? שיערי תשובה סימן צ אות ז (סוף הסימן).

■ ב ■

האם אפשר לבטל מי רגלים בשאר משקים או דוקא במים? לקט הקמח (החדש) כאן, וע"ע שם אות יג, שו"ת ויען דוד או"ח סימן יח, אשי ישראל תשובה עא בסוף הספר.

סימן עח

■ א ■

חולה המחובר לגופו 'קטטר' שדרכו יוצאים המי רגלים מגופו לתוך שקית, האם מותר לו לקרות ק"ש ולהתפלל או ללמוד?

שו"ת אגרות משה או"ח ח"א סימן כז, שו"ת ציץ אליעזר ח"ח סימן א, נשמת אברהם ח"א סימן עו סק"ט (מהגרשז"א), ארחות רבינו (הסטייפלר) ח"א עמוד נה, אשי ישראל פנ"ב הערה מ – מא (מהגריש"א), תפלה כהלכתה פ"ב הערה נג (מהגר"ח"פ שיינברג), חוט שני ק"ש עמוד קסד.

סימן קיג

■ א ■

השומע את הציבור אומרים מודים והוא נמצא בתחילת או בסוף ברכה אחרת, האם יכול לכרוע עם הציבור?

רבינו יונה ברכות יג. מדפי הרי"ף, שו"ת רבינו אברהם בן הרמב"ם סימן סב, או"ח ח"א סימן צז, שו"ע סימן קט ס"א (עי"ש דדוקא אם יוכל להגיע לברכה שהציבור משתחוים).

סימן קכז

א

העובר ליד בית הכנסת ושומע את הציבור אומרים 'מודים דרבנן' האם מחויב לענות עמהם ודמי לקדיש וקדושה או לא?

שו"ת רבבות אפרים ח"א סימן צא אות ב בשם הגרצ"פ פרנק והגרי"י פישר דאי"צ. אשי ישראל פכ"ד הערה קכז בשם הגר"ק.

ב

טעה בתפילת לחש, ובמקום לומר 'מודים' אמר 'מודים דרבנן', ולהיפך, שבמקום 'מודים דרבנן' אמר 'מודים' האם יצא יד"ח?

שו"ת מהרש"א אלפנדרי ח"ב סימן ב – ג, שו"ת כפי אהרן סימן נו, שו"ת לבושי מרדכי מהדורא תניינא סימן קנג, ומהדורא תליתאי סימן ו.

ולהיפך, עי' שו"ת שבט הקהתי ח"ו סימן פט.

ג

להפסיק באמצע אמירת מודים דרבנן לעניית 'אמן'.

האדר"ת קונטרס עובר אורח סעיף א, משנ"ב סימן נא סק"ח, שו"ת שלמת חיים או"ח סימן קלב.